

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế quản trị của Hiệp hội Chuyên đổi xanh Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHUYÊN ĐỔI XANH VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định số 126/2024/ND-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Chuyên đổi xanh Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Chuyên đổi xanh Việt Nam đã được Đại hội thành lập thông qua và được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-BNV ngày 18/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-BCH-VGA của Ban Chấp hành Hiệp hội Chuyên đổi xanh Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản trị Hiệp hội;
- Xét đề nghị của Ban Thường vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản trị của Hiệp hội Chuyên đổi xanh Việt Nam (VGA).

Điều 2. Quy chế này là căn cứ quản trị nội bộ thống nhất để tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc, thực hiện Điều lệ Hiệp hội và điều chỉnh quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Hiệp hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định, quy trình nội bộ tạm thời đã ban hành trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành.

Nơi gửi:

- Ban chấp hành;
- Ban Kiểm tra;
- Các Ban chuyên môn;
- Website và các trang truyền thông Hiệp hội;
- Văn phòng Hiệp hội;
- Lưu: VT, VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH



★ ĐẶNG HUY ĐÔNG

QUY CHẾ QUẢN TRỊ
CỦA HIỆP HỘI CHUYỂN ĐỔI XANH VIỆT NAM (VGA)

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCH-VGA ngày 04 tháng 06 năm 2026
của Ban Chấp hành Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam)*

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II: BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

CHƯƠNG III. BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM TRA

CHƯƠNG V. VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CHƯƠNG VI. CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

CHƯƠNG VII. HỘI VIÊN

CHƯƠNG VIII. TÀI CHÍNH – TÀI SẢN

**CHƯƠNG IX. QUẢN LÝ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN VÀ TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI TRỢ.**

**CHƯƠNG X. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI HỢP
TÁC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG TIỀN CỦA NHÀ TÀI TRỢ.**

CHƯƠNG XI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

CHƯƠNG XII. KHIẾU NẠI – TRANH CHẤP

**CHƯƠNG XIII. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ QUẢN TRỊ
LIÊM CHÍNH**

CHƯƠNG XIV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC 01, 02, 03

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về:
 - Cơ cấu tổ chức;
 - Nguyên tắc quản trị và điều hành;
 - Quản lý hội viên;
 - Quản lý tài chính, tài sản;
 - Quản lý chương trình, dự án;
 - Kiểm tra, giám sát;
 - Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 - Quy tắc đạo đức, văn hóa ứng xử và trách nhiệm giải trình.
2. Quy chế này được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hiệp hội”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ban Chấp hành;
2. Ban Thường vụ
3. Ban Kiểm tra;
4. Văn phòng Hiệp hội;
5. Các Ban chuyên môn;
6. Văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội;
7. Hội viên tập thể, hội viên cá nhân;
8. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
2. Bảo đảm nguyên tắc:
 - a) Tự nguyện;
 - b) Tự quản;
 - c) Dân chủ;
 - d) Minh bạch;
 - e) Trách nhiệm giải trình;
 - f) Không vì mục tiêu lợi nhuận.
3. Hoạt động của Hiệp hội phải hướng tới:
 - a) Thúc đẩy chuyển đổi xanh;
 - b) Phát triển kinh tế tuần hoàn;
 - c) Giảm phát thải khí nhà kính;

- d) Hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam;
- e) Phát triển bền vững
- 4. Hiệp hội thực hiện quản trị theo hướng:
 - a) Phân cấp, phân quyền rõ ràng;
 - b) Tăng cường hậu kiểm;
 - c) Đề cao trách nhiệm cá nhân;
 - d) Bảo đảm kiểm soát rủi ro;
 - e) Nâng cao hiệu quả hoạt động;
- f) Hỗ trợ phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ cộng đồng hội viên, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép (xanh-số)
- 5. Hiệp hội không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động hợp pháp của hội viên và không thay thế chức năng quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.
- 6. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền:
 - a) Việc phân cấp ủy quyền phải:
 - Bằng văn bản hoặc hình thức điện tử hợp lệ;
 - Xác định rõ phạm vi, thời hạn và trách nhiệm;
 - Bảo đảm kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.
 - b) Người được phân cấp hoặc ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệp hội và trước người ủy quyền về nội dung được giao
 - c) Việc ủy quyền không làm thay đổi trách nhiệm của chủ thể ủy quyền

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

- 1. “Chương trình” là tập hợp các hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ giảm phát thải có mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và thời hạn cụ thể.
- 2. “Dự án” là tập hợp các hoạt động đầu tư, kinh doanh có mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực chuyển đổi xanh;
- 3. “Đề án” hay “đề tài” là hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm công nghệ mới, khảo sát đánh giá thị trường hoặc theo chủ đề được đặt hàng sử dụng kinh phí hợp pháp của Hiệp hội hoặc kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hiệp hội.
- 4. “Hội viên” là tổ chức, cá nhân được công nhận theo Điều lệ Hiệp hội và Quy chế này.
- 5. “Lấy ý kiến và biểu quyết điện tử”:
 - a) Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị trực thuộc được phép lấy ý kiến bằng email hoặc hình thức điện tử phù hợp.
 - b) Kết quả lấy ý kiến điện tử có giá trị tương đương biểu quyết trực tiếp khi đáp ứng yêu cầu:

- Xác định được chủ thể phản hồi;
 - Có nội dung rõ ràng;
 - Được lưu trữ theo quy định.
- c) Trường hợp quá thời hạn lấy ý kiến mà một thành viên không có phản hồi thì được hiểu và ghi nhận là đồng ý trong kết quả biểu quyết, trừ trường hợp Điều lệ hoặc pháp luật có quy định khác.
6. "Trục lợi hay vụ lợi cá nhân" là hành vi lợi dụng vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn, thông tin hoặc hoàn cảnh để thu lợi ích vật chất hoặc phi vật chất cho bản thân hoặc cho bên liên quan, có được trong quá trình tham gia hoạt động tại Hiệp hội để mưu cầu lợi ích riêng mà lợi ích riêng đó được chứng minh khách quan, có bằng chứng cụ thể làm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp của hội viên hoặc tổ chức khác, hoặc làm tổn hại đến hình ảnh, uy tín và sự phát triển chung của Hiệp hội, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức sau:
- Thu lợi bất chính do vi phạm quy định trong các giao dịch, hợp đồng, dự án của Hiệp hội, gây thiệt hại cho Hiệp hội hoặc các bên liên quan;
 - Sử dụng tài sản, nguồn lực, thông tin, logo thương hiệu hoặc uy tín của Hiệp hội vì mục đích cá nhân trái quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, gây phương hại đến lợi ích chung của Hiệp hội;
 - Tạo điều kiện trái quy định cho tổ chức, cá nhân có quan hệ lợi ích với bản thân gây thiệt hại cho hội viên khác;
 - Chiếm dụng, sử dụng sai mục đích các khoản tài trợ, viện trợ hoặc nguồn kinh phí của Hiệp hội, vi phạm quy chế quản lý tài chính của bên chi tiền.
7. "Bảo mật thông tin nội bộ" là việc bảo vệ, quản lý và kiểm soát các thông tin thuộc phạm vi hoạt động nội bộ của Hiệp hội, không được tiết lộ, chia sẻ hoặc phát tán ra bên ngoài khi chưa có sự chấp thuận của người có thẩm quyền. Thông tin nội bộ bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cơ quan thuộc Hiệp hội;
 - Các văn bản, tài liệu, nghị quyết, quyết định chưa được công bố chính thức;
 - Thông tin tài chính, nhân sự, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội;
 - Thông tin về quan hệ đối tác, đàm phán, hợp tác chưa được công bố;
 - Các ý kiến, phát biểu của thành viên trong nội bộ cuộc họp;
 - Thông tin liên quan đến danh dự, uy tín của Hiệp hội và các cá nhân lãnh đạo Hiệp hội.
- Các hành vi bị nghiêm cấm:
- Tiết lộ, cung cấp, chia sẻ thông tin nội bộ cho tổ chức, cá nhân bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép;
 - Đăng tải, phát tán thông tin nội bộ trên mạng xã hội, báo chí, phương tiện truyền thông hoặc các nền tảng công cộng;

- Sử dụng thông tin nội bộ để làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của Hiệp hội hoặc cá nhân lãnh đạo Hiệp hội;
 - Xuyên tạc, bóp méo thông tin nội bộ nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ;
 - Cung cấp thông tin cho các bên có lợi ích đối lập hoặc cạnh tranh với Hiệp hội.
8. “Xung đột lợi ích” là sự mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và nghĩa vụ, trách nhiệm được giao, dẫn đến việc thực hiện không khách quan chức trách và nhiệm vụ đó.
 9. “Lí do bất khả kháng” là các lí do nằm ngoài sự kiểm soát của chủ thể.
 10. Các thuật ngữ khác được hiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG II: BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

Điều 5. Vị trí pháp lý và vai trò của Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành (sau đây gọi tắt là “BCH”) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội, có thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, nhân sự, định hướng chiến lược và phát triển của Hiệp hội theo Điều lệ.
2. BCH chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ.
3. BCH có trách nhiệm giám sát, bảo đảm rằng: Hoạt động của Hiệp hội đúng tôn chỉ, mục đích; Tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; Thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp và phát triển bền vững.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành

Ban Chấp hành có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Quyết định phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Hiệp hội phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động.
2. Quyết định định hướng công tác toàn khóa của Hiệp hội.
3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo quy định tại Điều lệ.
4. Ban hành Nghị quyết về việc chia tách, giải thể, hợp nhất, thành lập mới Ban chuyên môn, tổ chức pháp nhân trực thuộc, chi hội, chi nhánh hoặc văn phòng Hiệp hội tại các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ theo quy định pháp luật.
5. Căn cứ tình hình hoạt động và để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển Hiệp hội, Ban Chấp hành có thể ủy quyền cho Ban Thường vụ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 điều này và Ban Thường vụ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện cho Ban Chấp hành tại kỳ họp gần nhất; đồng thời

Ban Chấp hành bảo lưu quyền phủ quyết đối với các quyết định của Ban Thường vụ nếu phát sinh những bất cập trong quá trình hoạt động.

6. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Hiệp hội.
7. Giám sát hoạt động của Ban Thường vụ và lãnh đạo Hiệp hội.
8. Ban Chấp hành chỉ quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản, tài chính, nguồn lực chung của Hiệp hội hoặc thuộc thẩm quyền theo điều lệ và pháp luật quy định.
9. Xem xét, quyết định các vấn đề về tài chính, tài sản, dự án, chương trình sử dụng ngân sách của Hiệp hội : (i) có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên; hoặc (ii) có giá trị từ 20% ngân sách hoạt động hằng năm của Hiệp hội trở lên - áp dụng ngưỡng nào cao hơn.
10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 7. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. BCH làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
2. Các quyết định của Ban Chấp hành phải được biểu quyết hợp lệ; được lập thành nghị quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
3. BCH họp định kỳ ít nhất 02 lần/năm hoặc họp bất thường khi cần thiết theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp hội hoặc theo đề nghị của ít nhất một phần hai (1/2) tổng số Ủy viên BCH hoặc yêu cầu Ban Thường vụ.
4. BCH có thể lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức điện tử hợp lệ; kết quả có giá trị tương đương với biểu quyết tại cuộc họp.
5. Cuộc họp Ban Chấp hành được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số ủy viên tham dự.
6. Nghị quyết Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành. Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau, quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch.
7. Nội dung họp, kết luận và nghị quyết của BCH phải được lập biên bản. Biên bản họp phải thể hiện đầy đủ: nội dung thảo luận, kết luận, biểu quyết nghị quyết, danh sách tán thành, không tán thành và ý kiến khác và được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến xây dựng và chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của BCH.
2. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của BCH.
3. Gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệ, Quy chế và các quy định của Hiệp hội.

4. Báo cáo trung thực, đầy đủ về lĩnh vực được phân công phụ trách.
5. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi gây phương hại đến lợi ích cá nhân, tổ chức liên quan bằng hành vi trái quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế này; không thực hiện các hành vi gây thiệt hại hoặc làm mất uy tín, hình ảnh của Hiệp hội; không tự ý nhân danh Hiệp hội khi chưa được Hiệp hội giao nhiệm vụ.

Điều 9. Quan hệ giữa Ban Chấp hành và Ban Thường vụ

1. Ban Chấp hành có quyền: Giám sát hoạt động của Ban Thường vụ; yêu cầu giải trình đối với các quyết định quan trọng; điều chỉnh hoặc hủy bỏ nghị quyết của Ban Thường vụ nếu trái Điều lệ hoặc pháp luật.
2. Ban chấp hành có thể ủy quyền một số nhiệm vụ quyền hạn của mình quy định tại Chương này cho Ban Thường vụ và Chủ tịch trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch hoặc ít nhất 50% thành viên Ban Thường vụ trong đó có Chủ tịch, nêu rõ trong tờ trình việc ủy quyền như vậy sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả xử lý công việc cụ thể của Hiệp hội.
3. Việc thành lập mới các tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc Hiệp hội phải do Ban Chấp hành xem xét, thông qua chủ trương bằng Nghị quyết trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý. Chủ tịch Hiệp hội chỉ thay mặt Ban Chấp hành ký quyết định thành lập sau khi hồ sơ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Quyết định thành lập xác định rõ đây là pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm pháp lý độc lập với VGA dưới sự hỗ trợ đúng theo quy định pháp luật về chuyên môn của Hiệp hội. Đối với các Ban chuyên môn, Hội đồng tư vấn không có tư cách pháp nhân trực thuộc do Ban Thường vụ quyết định thành lập.

Điều 10. Cơ chế giám sát và xử lý trách nhiệm

1. BCH thực hiện giám sát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ đối với: Ban Thường vụ; Chủ tịch Hiệp hội; ủy quyền Ban Thường vụ và Chủ tịch thực hiện chức năng giám sát các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.
2. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm có căn cứ xác đáng, tin cậy: BCH có quyền yêu cầu giải trình hoặc yêu cầu Ban Kiểm tra thực hiện trách nhiệm và quyết định xử lý vi phạm đối với Ban Thường vụ hay các ủy viên Ban Thường vụ nếu có 2/3 Ủy viên BCH đồng ý tiến hành kiểm tra làm rõ.
3. Mọi vi phạm được Ban Kiểm tra chỉ ra đều bị xử lý theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan.

CHƯƠNG III.

BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI

Điều 11. Vị trí, chức năng

1. Ban Thường vụ (sau đây gọi tắt là “BTV”) là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, có chức năng điều hành công việc của Hiệp hội giữa các kỳ họp Ban Chấp hành.
2. Ban Thường vụ chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Hiệp hội.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của BCH.
2. Xây dựng và trình BCH phê duyệt chiến lược, kế hoạch hoạt động, chương trình công tác hằng năm theo thẩm quyền tại Điều lệ và Quy chế này trong phạm vi nguồn lực của Hiệp hội.
3. Quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện chiến lược, kế hoạch hành động và chương trình công tác quy định tại khoản 2 điều này; và các công việc liên quan đến nhân sự, hoạt động chuyên môn, công tác hội viên theo phân cấp tại Điều lệ và Quy chế này.
4. Xem xét quyết định công tác hội viên theo thẩm quyền.
5. Quyết định thành lập các tổ công tác, hội đồng tư vấn, ban điều hành dự án hoặc các bộ phận chuyên trách theo thẩm quyền.
6. Xem xét, quyết định việc kết nạp, tạm đình chỉ hoặc đề nghị khai trừ hội viên trong phạm vi thẩm quyền theo quy định.
7. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền theo quy định.
8. Chỉ đạo, tổ chức việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Văn phòng và các ban, đơn vị trực thuộc.
9. Ban Thường vụ có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế Nội quy văn phòng cũng như các quy định, hướng dẫn vận hành nội bộ của Văn phòng Hiệp hội nhằm đảm bảo tính thực thi và phù hợp với thực tế hoạt động trong từng thời kỳ.
10. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với BCH về tình hình hoạt động của Hiệp hội. Xem xét, cho ý kiến hoặc thẩm định các vấn đề trước khi trình Ban Chấp hành quyết định theo quy định của Điều lệ và Quy chế này.
11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền của Ban Chấp hành, theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật có liên quan. Trình Ban chấp hành xem xét các nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 13. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. BTV làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, kịp thời và đúng thẩm quyền.
2. BTV họp 01 lần mỗi tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc một phần hai (1/2) thành viên Ban Thường vụ.
3. Cuộc họp BTV họp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên tham dự.
4. Quyết định của BTV được thông qua khi có trên 50% số Ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành. Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau, quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch.
5. Trường hợp cần thiết, BTV có thể lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức điện tử.
6. Quy tắc điều hành và nội quy tổ chức cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.
7. Nội dung họp phải được lập biên bản ghi nhận đầy đủ, lưu trữ theo quy định và thông báo đến các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Ban Thường vụ

1. Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quy chế này và chịu trách nhiệm trước BCH và pháp luật.
2. Chủ động tổ chức triển khai công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Hiệp hội để bảo đảm hiệu quả hoạt động chung.
4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ.
5. Tuân thủ pháp luật, điều lệ Hiệp hội, quy chế Hiệp hội, và các quy định về văn hóa ứng xử, đạo đức, xung đột lợi ích và bảo mật thông tin.
6. Có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Thường vụ. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng và thông báo bằng văn bản hoặc hình thức điện tử họp lệ cho Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký trước giờ họp. Không được vắng mặt không có lý do bất khả kháng tại 02 (hai) cuộc họp Ban Thường vụ liên tiếp; hoặc vắng mặt không có lý do bất khả kháng từ 03 (ba) cuộc họp Ban Thường vụ trở lên trong vòng 01 (một) năm.
7. Thành viên Ban Thường vụ vi phạm một hoặc nhiều trách nhiệm quy định tại Điều này tùy theo tính chất và mức độ có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Chương XI Quy chế này.

Điều 15. Chủ tịch Hiệp hội

Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

1. Đại diện pháp nhân: Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện theo pháp luật của Hiệp hội, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
2. Lãnh đạo bộ máy: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Thường vụ; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.
3. Quản trị và ban hành quy định: Thay mặt Ban Thường vụ ký ban hành các quy định quản lý nội bộ về hành chính, nhân sự, tài chính, quản lý tài sản, logo và con dấu của Hiệp hội sau khi được tập thể Ban Thường vụ thông qua, bảo đảm phù hợp với Điều lệ và pháp luật hiện hành.
4. Kiểm soát rủi ro pháp lý: Trong trường hợp phát hiện nghị quyết của Ban Thường vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ, Chủ tịch có quyền bảo lưu ý kiến và tạm dừng triển khai để tham vấn ý kiến tư vấn pháp lý hoặc cơ quan quản lý nhà nước. Chủ tịch có trách nhiệm đề nghị BTV họp bất thường xem xét lại Nghị quyết hoặc đề nghị triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành đột xuất sớm nhất để báo cáo và xem xét lại nghị quyết đó; trong thời gian này, nghị quyết tạm thời chưa có hiệu lực thi hành.
5. Điều hành hoạt động: Huy động trí tuệ tập thể từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ban chuyên môn; trực tiếp chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, Net Zero và kinh tế tuần hoàn.
6. Công tác nhân sự: Đề xuất Ban Chấp hành xem xét, quyết định việc kiện toàn, điều chỉnh nhân sự Ban Thường vụ; trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định nhân sự lãnh đạo các Ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc.
7. Đại diện đối ngoại: Là đầu mối chính thức trong quan hệ với cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và đối tác chiến lược; chủ trì các công tác xây dựng chính sách, cơ chế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
8. Quản lý khoa học và tư vấn: Quyết định thành lập hoặc giải thể các Hội đồng tư vấn chiến lược, Hội đồng khoa học – công nghệ theo nhu cầu hoạt động thực tế, bảo đảm đúng quy định phân cấp.
9. Giám sát thực thi: Yêu cầu các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, lãnh đạo các Ban chuyên môn báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có quyền yêu cầu làm rõ các nội dung công việc khi phát hiện nguy cơ rủi ro hoặc sai phạm.
10. Chủ trì hội nghị: Chủ trì các kỳ họp Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.
11. Ủy quyền: Có quyền ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Thường trực hoặc các Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc trong phạm vi chuyên môn

hoặc khi vắng mặt; người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và tập thể về các quyết định được ủy quyền.

12. Trách nhiệm cá nhân: Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và pháp luật về các quyết định điều hành thuộc thẩm quyền của mình. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ nằm ngoài sự ủy quyền và không thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch, trách nhiệm sẽ thuộc về cá nhân hoặc đơn vị trực tiếp thực hiện hành vi đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 16. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký

1. Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban Thường vụ về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Thực hiện chỉ đạo, điều hành các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ theo phân công bằng văn bản của Chủ tịch.
3. Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện chương trình, dự án, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách, trình Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến hoặc quyết định theo thẩm quyền.
4. Có thể được Chủ tịch phân công kiêm nhiệm Trưởng Ban chuyên môn hoặc các lĩnh vực phù hợp năng lực, chuyên môn.
5. Được quyền làm việc trực tiếp với các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và đối tác theo phạm vi phân công; Kịp thời báo cáo Chủ tịch về kết quả thực hiện và những vướng mắc phát sinh trong khi thi hành nhiệm vụ được giao.
6. Không được tự ý nhân danh Hiệp hội quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc trái nhiệm vụ được phân công hoặc tự ý đưa ra cam kết với bên thứ ba dẫn đến trách nhiệm pháp lý và tài chính của Hiệp hội trước khi xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ban Thường vụ hoặc của Chủ tịch theo quy định phân cấp thẩm quyền.
7. Văn bản phân công của Chủ tịch bao gồm quyết định bản giấy hoặc hình thức phù hợp khác trên nền tảng công nghệ số.

2. Phó Chủ tịch Thường trực

1. Thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hiệp hội khi Chủ tịch vắng mặt theo ủy quyền bằng văn bản, trong phạm vi nội dung và thời hạn được ủy quyền.
2. Thay mặt Chủ tịch ký thay và công bố các văn bản khi Chủ tịch vắng mặt theo ủy quyền bằng văn bản, trong phạm vi nội dung và thời hạn được ủy quyền

3. Tổng Thư ký Hiệp hội

1. Tổng Thư ký là người giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch, chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối hoạt động hành chính – điều hành của Hiệp hội.
2. Thực hiện nhiệm vụ:
 - Đề xuất chương trình, kế hoạch, lịch trình hoạt động của Hiệp hội, của Chủ tịch và bộ máy lãnh đạo của Hiệp hội trình Chủ tịch phê duyệt để triển khai thực hiện.
 - Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ trình Chủ tịch phê duyệt.
 - Đôn đốc triển khai các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch;
 - Tổng hợp, báo cáo tiến độ hoạt động định kỳ;
3. Trực tiếp quản lý Văn phòng Hiệp hội đảm bảo hệ thống hồ sơ, tài liệu được kiểm soát chặt chẽ theo phân cấp của Chủ tịch.
4. Thực hiện hoặc kiểm soát việc thực hiện các khoản chi đã được phê duyệt theo kế hoạch tài chính, dự án, đề án hoặc chương trình hoạt động sử dụng ngân sách của Hiệp hội. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch về việc quản lý thu chi của Hiệp hội đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, Điều lệ của Hiệp hội và Quy chế này về quản lý tài chính.
5. Được quyền ký thay hoặc đề xuất người ký thay trong phạm vi được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản.
6. Chịu trách nhiệm tổ chức lập biên bản các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành: Đảm bảo ghi nhận trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận; thể hiện rõ kết quả biểu quyết, số phiếu tán thành, không tán thành và ý kiến khác (nếu có); Biên bản phải được lưu trữ theo quy định của Hiệp hội.
7. Tổng thư ký chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của hồ sơ, biên bản và báo cáo.

Điều 17. Cơ chế xử lý tình huống và hiệu lực thi hành nghị quyết trong trường hợp tranh chấp

1. Trong trường hợp có nghị quyết hoặc quyết định của Ban Thường vụ có dấu hiệu không thống nhất về pháp lý hoặc phát sinh tranh chấp, Chủ tịch có quyền tạm dừng thi hành để tham vấn pháp lý độc lập.
2. Kết luận của tổ chức tư vấn pháp lý độc lập có uy tín hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là căn cứ để Chủ tịch quyết định tiếp tục thi hành hoặc hủy bỏ nghị quyết đã bị tạm dừng.
3. Trong thời gian xử lý, mọi cá nhân, tổ chức thuộc Hiệp hội có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và không được cản trở quá trình tham vấn, thẩm định.

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM TRA

Điều 18. Vị trí, chức năng của Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra là cơ quan thuộc Hiệp hội, do Đại hội bầu ra, có chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, quy chế và nghị quyết của Hiệp hội;
2. Ban Kiểm tra hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan.

Điều 19. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện: Điều lệ Hiệp hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các quy chế nội bộ đã được ban hành.
2. Chủ trì tiếp nhận, phân loại và xử lý: kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp nội bộ phát sinh trong quá trình hoạt động của Hiệp hội.
3. Tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ: yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp tài liệu, hồ sơ; tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp theo thẩm quyền.
4. Kiến nghị xử lý vi phạm: đề xuất hình thức kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
5. Tham gia Hội đồng Thi đua – Khen thưởng: thẩm định tính trung thực của hồ sơ thành tích; đề xuất thu hồi khen thưởng nếu phát hiện gian lận.
6. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất: báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về kết quả kiểm tra; kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản trị nội bộ.
7. Nguyên tắc hậu kiểm của Ban Kiểm tra trong hoạt động của Hiệp hội:.
 - Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào:
 - a) Tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế Hiệp hội;
 - b) Tính minh bạch;
 - c) Hiệu quả thực hiện;
 - d) Trách nhiệm giải trình.
 - Không áp dụng cơ chế can thiệp hành chính hoặc hạn chế không cần thiết đối với hoạt động hợp pháp của hội viên.
8. Các quyết định quan trọng phải:
 - a) Có hồ sơ lưu vết;
 - b) Có biên bản hoặc hình thức xác nhận phù hợp;
 - c) Có trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu.

Điều 20. Quyền hạn của Ban Kiểm tra

1. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra.
2. Được tham dự các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khi có nội dung liên quan.
3. Kiến nghị cấp thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với cá nhân có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
4. Đề xuất xử lý kỷ luật hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
5. Được bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
6. Ban Kiểm tra có quyền:
 - a) Yêu cầu cung cấp hồ sơ;
 - b) Kiến nghị rà soát;
 - c) Báo cáo Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Điều 21. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Hiệp hội, Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Đại hội.
2. Bảo đảm khách quan, trung thực, bảo mật thông tin và độc lập với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Văn phòng Hiệp hội trong toàn bộ quá trình kiểm tra giám sát.
3. Không làm cản trở hoạt động hợp pháp của tổ chức và cá nhân Hiệp hội, các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và hội viên.
4. Có trách nhiệm công khai kết quả kiểm tra, thông báo minh oan cho người bị tố cáo sai.
5. Có trách nhiệm đề xuất kỷ luật bằng các hình thức phù hợp với người tố cáo, vu cáo sai sự thật, gây xáo trộn và mất đoàn kết nội bộ, cản trở hoạt động của Hiệp hội và đề xuất biện pháp buộc người tố cáo không đúng sự thật phải bồi thường mọi thiệt hại cho người bị vu oan theo quy định pháp luật.
6. Các nội dung tố cáo, khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp hợp đồng dân sự hay xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên với nhau, hoặc với bên thứ ba mà không liên quan đến các nội dung hoạt động chính thức của Hiệp hội hoặc không trên cơ sở hợp đồng hay thỏa thuận trực tiếp với Hiệp hội sẽ không thuộc phạm vi chức năng hay nhiệm vụ giải quyết của Hiệp hội và Ban Kiểm tra.

Điều 22. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Đại hội Hiệp hội bầu trực tiếp, gồm: Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban; và các Ủy viên Ban Kiểm tra.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định theo từng nhiệm kỳ.
3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra tương ứng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành (05 năm).
4. Thành viên Ban Kiểm tra phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan; am hiểu pháp luật, Điều lệ và quy chế của Hiệp hội; thuộc trường hợp không được kiêm nhiệm theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ

Điều 23. Trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Ban Kiểm tra và các thành viên

1. Trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm tra

- a) Chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội về toàn bộ hoạt động của Ban Kiểm tra.
- b) Tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra hằng năm; báo cáo Ban Chấp hành để phối hợp thực hiện.
- c) Chỉ đạo việc tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo; có quyền yêu cầu các cá nhân trong Hiệp hội giải trình theo quy định.
- d) Ký kết luận kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm tra.
- e) Đề xuất thuê chuyên gia độc lập, kiểm toán, luật sư khi cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm tra.

2. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Kiểm tra

- a) Giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ theo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về phần việc được giao.
- b) Thay mặt Trưởng Ban điều hành hoạt động khi được ủy quyền bằng văn bản hoặc khi Trưởng Ban vắng mặt.

3. Trách nhiệm của Ủy viên Ban Kiểm tra

- a) Tham gia đầy đủ các hoạt động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hoặc phân công.
- b) Thực hiện nhiệm vụ khách quan, trung thực, không xung đột lợi ích, không tiếp xúc trái quy định với đối tượng kiểm tra.
- c) Tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ và chế độ bảo mật thông tin; chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của dữ liệu thu thập.

4. Bảo vệ thành viên Ban Kiểm tra

- a) Thành viên Ban Kiểm tra được Hiệp hội bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật và Điều lệ.
- b) Nghiêm cấm mọi hành vi: cản trở, đe dọa, trù dập, can thiệp trái phép vào hoạt động kiểm tra.
- c) Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Hiệp hội và pháp luật hiện hành.

Điều 24. Chế độ làm việc và chế độ họp của Ban Kiểm tra

- 1. Ban Kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số:
 - o Cuộc họp họp lệ khi có trên hai phần ba (2/3) tổng số thành viên tham dự;
 - o Kết luận, nghị quyết được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên tán thành.
- 2. Chế độ họp:
 - o Họp định kỳ: tối thiểu 01 lần/năm;
- 3. Ban Kiểm tra có quyền trưng cầu chuyên gia độc lập, kiểm toán hoặc luật sư trong các vụ việc phức tạp về tài chính, pháp lý, khi được Chủ tịch phê duyệt kinh phí.

Điều 25. Biên bản, báo cáo và trách nhiệm kết luận của Ban Kiểm tra

- 1. Mọi cuộc họp, hoạt động kiểm tra phải được lập biên bản đầy đủ, trung thực, khách quan.
- 2. Trưởng Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm ký báo cáo kết luận kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đại hội và pháp luật về tính chính xác của kết luận.

Điều 26. Quy trình kiểm tra, giám sát và khiếu nại

- 1. Lập kế hoạch kiểm tra: Ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch định kỳ hằng năm hoặc kiểm tra chuyên đề, đột xuất khi cần thiết.
- 2. Quyết định kiểm tra: do Trưởng Ban Kiểm tra ban hành, có thể thông báo trước hoặc không thông báo trong trường hợp kiểm tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
- 3. Thực hiện kiểm tra: thu thập hồ sơ, chứng từ, dữ liệu, phỏng vấn, đối chiếu, lập biên bản làm việc.
- 4. Đối thoại và giải trình: gửi dự thảo kết luận cho đối tượng kiểm tra, cho phép giải trình trong thời hạn tối thiểu 05 ngày làm việc.
- 5. Kết luận: ban hành báo cáo chính thức, kiến nghị xử lý hoặc khắc phục gửi Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Điều 27. Cơ chế kích hoạt kiểm tra

Ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra khi có một trong các căn cứ sau:

1. Theo kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được phê duyệt.
2. Có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, thất thoát tài chính, tài sản hoặc rủi ro làm mất uy tín, hình ảnh của Hiệp hội.
3. Có đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ từ hội viên hoặc đối tác.
4. Theo yêu cầu bằng văn bản của Chủ tịch hoặc nghị quyết của Ban Chấp hành.

Điều 28. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tiếp nhận: Văn phòng Hiệp hội là đầu mối tiếp nhận và chuyển Ban Kiểm tra trong vòng 02 ngày làm việc; hoặc Ban Kiểm tra có thể tiếp nhận trực tiếp.
2. Thụ lý: trong vòng 05 ngày làm việc phải thông báo thụ lý hoặc hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền hoặc Từ chối tiến hành kiểm tra đối với các khiếu nại, tố cáo.
3. Xác minh: tiến hành kiểm tra, thu thập chứng cứ, có thể thuê chuyên gia độc lập khi cần thiết.
4. Kết luận: Ban hành văn bản giải quyết, hướng dẫn quyền khiếu nại tiếp theo Điều lệ Hiệp hội.

Điều 29. Bảo vệ người tố cáo

1. Hiệp hội và Ban Kiểm tra có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin người tố cáo.
2. Nghiêm cấm mọi hành vi: tiết lộ danh tính người tố cáo, trả đũa, trù dập người tố cáo.
3. Người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu cần.

Điều 30. Kỷ luật đối với thành viên Ban Kiểm tra

1. Xử lý vi phạm đối với thành viên Ban Kiểm tra: Trong trường hợp thành viên Ban Kiểm tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm Điều lệ hoặc có hành vi bao che sai phạm, Chủ tịch Hiệp hội hoặc Ban Thường vụ có quyền lập hồ sơ báo cáo và kiến nghị BCH xử lý.
2. Thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Kiểm tra thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, được thực hiện thông qua một cuộc họp hợp lệ theo đúng quy định tại Điều 14.2.đ của Điều lệ Hiệp hội.

Điều 31. Bảo đảm điều kiện hoạt động

1. Hiệp hội bảo đảm ngân sách, phương tiện và điều kiện làm việc cho Ban Kiểm tra.
2. Chi phí thuê chuyên gia, kiểm toán, luật sư phục vụ kiểm tra là chi phí hợp lệ của Hiệp hội và được ưu tiên thanh toán theo phê duyệt của Chủ tịch.
3. Thành viên ban Kiểm Tra được trả lương tháng và hưởng chế độ trợ cấp công tác phù hợp với khối lượng công việc được giao do Thường vụ quy định và áp dụng tại từng thời kỳ.

CHƯƠNG V. VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 32. Vị trí pháp lý và chức năng

1. Văn phòng Hiệp hội là bộ phận tham mưu, tổng hợp, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hiệp hội trong việc tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của Hiệp hội.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của Hiệp hội, không có tư cách pháp nhân độc lập, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền tại khu vực được phân công.
3. Văn phòng và Văn phòng đại diện chịu sự chỉ đạo toàn diện của Chủ tịch Hiệp hội và điều hành trực tiếp của Phó Chủ tịch thường trực & Tổng Thư ký, đồng thời chịu sự giám sát của Ban Kiểm tra theo quy định.

Điều 33. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hiệp hội

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Hiệp hội và các quy chế nội bộ của Hiệp hội.
2. Bảo đảm nguyên tắc:
 - a) Tập trung, thống nhất trong chỉ đạo điều hành;
 - b) Phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với trách nhiệm cá nhân;
 - c) Công khai, minh bạch, kiểm soát được;
 - d) Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và dữ liệu;
 - đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành.
3. Phân loại nội dung quản lý và điều hành
 - Các vấn đề mang tính chủ trương phải được xem xét, quyết định tập thể gồm:
 - a) Cơ cấu tổ chức;
 - b) Nhân sự chủ chốt;
 - c) Dự án sử dụng ngân sách hoặc danh nghĩa Hiệp hội;
 - d) Các hoạt động có ảnh hưởng lớn đến uy tín, định hướng hoặc trách nhiệm pháp lý của Hiệp hội.

- Các công việc mang tính điều hành thường xuyên, sự vụ hoặc phát sinh trong quá trình hoạt động được thống nhất giữa Chủ tịch – Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng (và trợ lý của Chủ tịch – Tổng Thư ký, nếu cần) và giao cho người có thẩm quyền chủ động xử lý theo phân cấp và chịu trách nhiệm giải trình.
- Trợ lý là người giúp việc cho Chủ tịch, thực hiện các công việc được Tổng Thư ký và Chánh Văn phòng phân công phù hợp với năng lực và thời gian cho phép.
- Chủ tịch, Tổng Thư ký và Chánh Văn phòng thực hiện các công việc của Văn phòng được theo đúng thẩm quyền, chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm giải trình.

Điều 34. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng Hiệp hội gồm: Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng; Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (văn thư-lưu trữ, tài chính-kế toán, truyền thông, người phát ngôn,...) đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng thời kỳ của Hiệp hội.
2. Áp dụng công nghệ trong quản lý văn phòng Hiệp hội gồm: Một người có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ theo năng lực. Văn phòng đảm bảo việc số hóa mang lại hiệu quả quản lý tốt hơn, minh bạch hơn và giảm chi phí hành chính cho Hiệp hội.
3. Văn phòng đại diện gồm: Trưởng đại diện, nhân sự chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của Chủ tịch Hiệp hội đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng thời kỳ của Hiệp hội.
4. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh:
 - a) Chủ tịch Hiệp hội xem xét, quyết định nhân sự các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Hiệp hội trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ.
 - b) Chức danh quản lý của Văn phòng, Ban chuyên môn và các đơn vị thuộc Hiệp hội do Ban Thường vụ quyết định trên cơ sở tờ trình nhân sự của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 35. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, tổng hợp:
 - Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;
 - Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của Hiệp hội gửi Bộ Nội vụ hoặc cơ quan quản lý theo yêu cầu.

2. Tổ chức hành chính:

- Quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ;
- Quản lý con dấu, hệ thống thông tin nội bộ;
- Thực hiện công tác hậu cần, tổ chức sự kiện.

3. Quản lý hội viên:

- Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu hội viên;
- Quản lý hệ thống phân hạng hội viên;
- Theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ hội viên.

4. Quản lý thông tin và truyền thông:

- Vận hành các kênh truyền thông chính thức (website, fanpage, facebook);
- Kiểm soát nội dung phát ngôn theo định hướng của lãnh đạo Hiệp hội.

5. Tiếp nhận và xử lý ban đầu:

- Kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo;
- Phân loại và chuyển cấp có thẩm quyền xử lý.

6. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất:

- Theo dõi, kiểm kê tài sản;
- Thực hiện việc quản lý tài chính, quỹ và các nguồn thu hợp pháp theo đúng quy định pháp luật.
- Đảm bảo điều kiện làm việc của hệ thống.

Điều 36. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý và bảo mật thông tin

1. Quyền hạn của Văn phòng:

- a) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác tổng hợp.
- b) Được tham gia các hoạt động chuyên môn theo phân công của lãnh đạo Hiệp hội.
- c) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành hệ thống.
- d) Được sử dụng các nguồn lực theo phân cấp để thực hiện nhiệm vụ.

2. Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu: hồ sơ hội viên, hồ sơ dự án, hồ sơ tài chính và các dữ liệu nội bộ khác.

3. Bảo mật thông tin: không cung cấp thông tin nội bộ cho bên thứ ba khi chưa được phép; áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu theo quy định.
4. Lưu trữ hồ sơ: thực hiện lưu trữ đầy đủ, khoa học, có hệ thống, đảm bảo khả năng truy xuất khi cần thiết.

Điều 37. Quản lý và sử dụng con dấu

1. Con dấu của Hiệp hội do Văn phòng Hiệp hội trực tiếp quản lý, lưu trữ theo quy định của pháp luật
2. Việc sử dụng con dấu phải tuân thủ các quy định dưới đây:
 - a) Chỉ đóng dấu vào văn bản đã có chữ ký của Chủ tịch hoặc người có thẩm quyền theo phân cấp của Chủ tịch;
 - b) Chỉ đóng dấu vào văn bản đã qua đầy đủ quy trình phê duyệt nội bộ;
 - c) Văn bản có dấu và chữ ký hợp lệ theo quy định tại mục a) và b) Khoản này phải được ghi nhận, đánh số trong sổ công văn hoặc hệ thống quản lý điện tử;
 - d) Trong mọi trường hợp người giữ dấu không được phép từ chối đóng dấu vào văn bản đã đáp ứng các điều kiện quy định tại mục a) và b) Khoản này.
 - e) Người giữ dấu phải đảm bảo rằng con dấu luôn luôn sẵn sàng sử dụng được ngay khi có văn bản đủ điều kiện cần đóng dấu. Trường hợp người giữ dấu không có mặt ở cơ quan trong ngày, phải bàn giao bằng văn bản ghi nhận thời gian bàn giao cho Phó Chánh văn phòng hoặc Trợ lý Chủ tịch để sử dụng trong thời gian Chánh Văn phòng vắng mặt tại cơ quan và thời gian bàn giao lại cho Chánh Văn phòng. Con dấu phải được bàn giao cho Chủ tịch ngay khi Chánh văn phòng kết thúc nhiệm kỳ, chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội hoặc có người thay thế.
 - f) Việc đóng dấu phải bảo đảm: rõ ràng, đúng vị trí, đúng quy cách; thực hiện dấu giáp lai đối với văn bản nhiều trang; thực hiện dấu treo đối với tài liệu kèm theo.
 - g) Mọi trường hợp sử dụng con dấu phải được ghi nhận, lưu trữ và có khả năng kiểm tra, đối chiếu.
3. Nghiêm cấm: Sử dụng con dấu sai thẩm quyền, đóng dấu khống chỉ, giao con dấu cho người không có trách nhiệm, trừ trường hợp ngoại lệ được Chủ tịch cho phép.

Điều 38. Quản lý và sử dụng chữ ký số

Chữ ký số và con dấu điện tử được sử dụng trong giao dịch điện tử và có giá trị pháp lý tương đương chữ ký và con dấu trên văn bản cứng theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Quản lý và sử dụng biểu trưng của Hiệp hội (Logo)

1. Logo của Hiệp hội là tài sản sở hữu trí tuệ, được bảo hộ theo quy định pháp luật và quản lý theo tài sản vô hình của Hiệp hội
2. Việc sử dụng Logo của Hiệp hội phải tuân thủ quy chuẩn nhận diện thương hiệu do Thường vụ ủy quyền Chủ tịch Hiệp hội ban hành và quản lý.
3. Việc sử dụng Logo ngoài phạm vi nội bộ phải được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Hiệp hội.
4. Nghiêm cấm: sử dụng Logo trái phép, làm sai lệch, biến dạng Logo, sử dụng Logo nhằm mục đích trục lợi.

Điều 40. Công tác văn thư, lưu trữ

1. Văn phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
2. Hồ sơ, tài liệu phải được quản lý thống nhất, bảo đảm:
 - a) Đầy đủ, chính xác;
 - b) Dễ tra cứu;
 - c) An toàn, bảo mật.
3. Việc lưu trữ được thực hiện dưới dạng:
 - a) Hồ sơ giấy;
 - b) Hồ sơ điện tử.

Điều 41. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Văn phòng

1. Ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động của Văn phòng.
2. Nội dung kiểm tra gồm:
 - a) Việc quản lý con dấu;
 - b) Việc sử dụng Logo;
 - c) Công tác văn thư, lưu trữ;
 - d) Việc chấp hành quy chế.

Điều 42. Bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm phối hợp

1. Hiệp hội bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để Văn phòng hoạt động.
2. Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát và thuê chuyên gia được bố trí theo quy định tài chính của Hiệp hội.
3. Văn phòng có trách nhiệm phối hợp với các Ban, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

4. Các Ban, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý của Văn phòng.

Điều 43. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng

1. Tổ chức vận hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo sự điều hành của Tổng Thư ký.
2. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và Chủ tịch Hiệp hội về kết quả hoạt động của Văn phòng.
3. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng.
4. Đề xuất kiện toàn tổ chức, nhân sự và cải tiến quy trình vận hành của Văn phòng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Điều 44. Quy định đối với Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện vùng (sau đây gọi tắt là “VPĐD”), Chi hội địa phương (sau đây gọi tắt là “CHĐP”) hoạt động theo phạm vi, nội dung được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền.
2. Chức danh phụ trách Văn phòng đại diện là Trưởng văn phòng; của Chi hội địa phương là Trưởng chi hội.
3. Là cầu nối hỗ trợ khi có yêu cầu của lãnh đạo Hiệp hội, của các ban chuyên môn hoặc của các thành viên trên địa bàn; chủ động tuyên truyền về VGA, phát triển hội viên và đề xuất tham mưu để mở rộng hoạt động VGA với các địa phương trong khu vực và tại mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
4. nắm bắt nhu cầu của các thành viên và của địa phương để tham mưu đề xuất các hoạt động diễn đàn, hội thảo, hội nghị, phối hợp xây dựng các dự án, chương trình chuyển đổi xanh trên địa bàn khu vực và địa phương đề xuất các hoạt động với Hiệp hội và các ban chuyên môn để được hỗ trợ phù hợp với Điều lệ và quy chế này.
5. Văn phòng đại diện hoạt động tự nguyện, không có tài khoản và con dấu riêng.
6. Có quyền tham gia các hoạt động của các Ban chuyên môn trên địa bàn trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.
7. Không được tự ý:
 - a) Sử dụng các loại con dấu tự chế (vuông, chữ nhật, ô van, hình thoi...);
 - b) Ký kết văn bản vượt thẩm quyền;
 - c) Sử dụng thương hiệu Hiệp hội trái quy định.
8. Có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

CHƯƠNG VI.

CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 45. Vị trí, chức năng chung của các Ban chuyên môn

1. Các Ban chuyên môn là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Hiệp hội, do Ban Chấp hành quyết định thành lập, có chức năng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn và tổ chức triển khai các hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.
2. Các Ban chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc:
 - Tuân thủ Điều lệ Hiệp hội và Quy chế này;
 - Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ;
 - Chịu sự chỉ đạo và điều phối trực tiếp của Chủ tịch để đảm bảo tính nhất quán theo chủ trương đường lối của BCH, BTV, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo các ban chuyên môn hoạt động hiệu quả, minh bạch và hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh, Net Zero và phát triển bền vững.

Điều 46. Hệ thống các Ban chuyên môn

1. Các Ban chuyên môn của Hiệp hội bao gồm:
 - Ban ESG – Net Zero và Khoa học và Công nghệ;
 - Ban Kinh tế xanh;
 - Ban Nông nghiệp xanh;
 - Ban Thủy sản xanh;
 - Ban Công nghiệp và Đô thị xanh;
 - Ban Hợp tác quốc tế;
 - Các Ban chuyên môn khác.
2. Ban chấp hành quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể Ban chuyên môn theo nhu cầu thực tiễn tại từng thời kỳ theo cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ.

Điều 47. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Mỗi Ban chuyên môn có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên, hoạt động theo phân công nhiệm vụ cụ thể.
2. Ban chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ (năm, quý) trình Ban Thường vụ và Chủ tịch để báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai.

3. Hoạt động của các Ban phải gắn với chiến lược phát triển chung của Hiệp hội; tránh trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa các Ban và các đơn vị liên quan.

Điều 48. Chức năng, nhiệm vụ chung của các Ban chuyên môn

1. Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch về chiến lược, chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
2. Tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn: nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, kết nối hợp tác và phát triển dự án liên quan đến chuyển đổi xanh sau khi báo cáo Thường vụ và Chủ tịch để cho ý kiến chỉ đạo về đảm bảo hiệu quả, đúng phạm vi mục tiêu, tuân thủ pháp luật và biện pháp tránh rủi ro cho Hiệp hội.
3. Hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ, thị trường, nguồn lực và các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế để thực hiện chuyển đổi xanh hướng đến mục tiêu Net Zero.
4. Tham gia xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi xanh, ESG, Net Zero theo định hướng của Hiệp hội.
5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Điều 49. Quan hệ công tác với BCH, BTV và Chủ tịch

1. Ban Thường vụ quyết định chức năng nhiệm vụ của các ban chuyên môn cho ý kiến kế hoạch hoạt động do các ban chuyên môn đề xuất và giám sát việc thực hiện của các ban chuyên môn.
2. Các Ban chuyên môn hoạt động theo sự lãnh đạo toàn diện của Chủ tịch và sự điều hành trực tiếp của các Phó Chủ tịch phụ trách để thực hiện chiến lược và các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Điều 50. Quan hệ công tác giữa các Ban chuyên môn

1. Các Ban chuyên môn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong các chương trình, dự án liên ngành.
2. Việc phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc: rõ đầu mối chủ trì, phân định rõ trách nhiệm, chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ.

Điều 51. Quan hệ công tác với Văn phòng Hiệp hội

1. Văn phòng Hiệp hội là đầu mối hỗ trợ hành chính, tổng hợp, báo cáo hoạt động của các Ban chuyên môn.
2. Các Ban chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng trong:

- Tổ chức hội họp, hội thảo, sự kiện;
- Quản lý thông tin, báo cáo và truyền thông;
- Thực hiện các thủ tục hành chính, tài chính theo quy định.

Điều 52. Cơ chế phối hợp triển khai chương trình, dự án, đề án, đề tài

1. Các chương trình, dự án, đề án, đề tài sử dụng ngân sách của Hiệp hội hoặc sử dụng tài trợ của bên thứ ba giao Hiệp hội quản lý và giải ngân do các Ban chuyên môn đề xuất phải được Ban Thường vụ phê duyệt trước khi triển khai.
2. Các chương trình, dự án, đề án, đề tài sử dụng tài trợ của bên thứ ba (không sử dụng ngân sách hay kinh phí của Hiệp hội hay không giải ngân qua Hiệp hội) thì việc quản lý sử dụng tài trợ thực hiện theo quy định thỏa thuận giữa nhà tài trợ và thành viên hay nhóm các thành viên tham gia các chương trình, dự án, đề án, đề tài đó. Trước khi triển khai các hoạt động sử dụng tài trợ của bên thứ ba quy định tại khoản này, thành viên hay nhóm thành viên thông qua ban chuyên môn của mình thông báo lên Ban Thường vụ để cho ý kiến tham vấn, tư vấn để nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh, giảm thiểu rủi ro pháp lý liên đới cho Hiệp hội.

Điều 53. Chế độ báo cáo và đánh giá hoạt động

1. Các Ban chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm), báo cáo triển khai và hoàn thành của mỗi chương trình, dự án, đề án, đề tài cụ thể, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Thường vụ.
2. Nội dung báo cáo bao gồm: kết quả hoạt động; tiến độ chương trình, dự án; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.
3. Kết quả hoạt động của Ban là căn cứ để: đánh giá thi đua, khen thưởng; xem xét kiện toàn tổ chức, nhân sự; điều chỉnh chiến lược hoạt động của Hiệp hội.

CHƯƠNG VII. HỘI VIÊN

Điều 54. Đối tượng và phân loại hội viên

1. Hội viên của Hiệp hội bao gồm:
 - Hội viên tập thể (doanh nghiệp, tổ chức);
 - Hội viên cá nhân (chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người lao động,...);
 - Hội viên danh dự (cá nhân có uy tín, đóng góp đặc biệt).
2. Kết nạp hội viên: thực hiện theo quy trình xét duyệt do Ban Thường vụ quy định; đảm bảo tiêu chuẩn phù hợp với tôn chỉ, mục tiêu của Hiệp hội.

Điều 55. Quyền của hội viên

1. Tham gia các hoạt động của Hiệp hội theo quy định.
2. Được quyền đề xuất, tham gia đề xuất hoặc tham gia các chương trình dự án, đề án, đề tài, diễn đàn, hội nghị, hội thảo của Hiệp hội theo năng lực và nhu cầu của thành viên.
3. Được kiến nghị và yêu cầu Hiệp hội hỗ trợ về chuyên môn, về KHCN, về phát triển thị trường, hỗ trợ kết nối đầu tư, hỗ trợ kết nối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp, hỗ trợ truyền thông và những hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật liên quan,
4. Được phép yêu cầu Hiệp hội đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định pháp luật.
5. Tham gia Đại hội, thảo luận, biểu quyết các nghị quyết; đề cử, ứng cử và bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ.
6. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.
7. Được đề xuất sáng kiến, kiến nghị và tham gia ý kiến vào các hoạt động quản trị của hiệp hội.
8. Mọi hội viên chính thức của Hiệp hội đều bình đẳng trong việc thụ hưởng các quyền lợi, bao gồm cơ hội tham gia các dự án, hỗ trợ truyền thông và kết nối đầu tư, dựa trên nguyên tắc công bằng, năng lực chuyên môn và nhu cầu thực tế.
9. Hoạt động độc lập của hội viên:
 - a) Hội viên được chủ động triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác, dự án hoặc chương trình hợp pháp của mình.
 - b) Trường hợp không sử dụng ngân sách Hiệp hội, tài sản Hiệp hội hoặc cam kết trách nhiệm tài chính của Hiệp hội thì hội viên tự chịu trách nhiệm pháp lý và không phải xin phê duyệt chủ trương của Hiệp hội.
 - c) Trường hợp sử dụng danh nghĩa Hiệp hội cần thực hiện theo quy định quản lý tài sản vô hình của Hiệp hội.
10. Được xét khen thưởng theo quy định khi có thành tích xuất sắc.

Điều 56. Nghĩa vụ của hội viên

1. Tuân thủ: Điều lệ Hiệp hội; các quy chế, quy định nội bộ; quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
2. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội: không sử dụng danh nghĩa Hiệp hội để trục lợi; không phát ngôn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức.
3. Tham gia xây dựng Hiệp hội: hợp tác, chia sẻ thông tin; tham gia các chương trình, hoạt động chung.

4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các cam kết tài chính và nguồn lực khác theo đúng hợp đồng, thỏa thuận khi thực hiện các quyền lợi tham gia các hoạt động của Hiệp hội .

Điều 57. Quản lý hội viên

1. Văn phòng Hiệp hội là đầu mối quản lý dữ liệu hội viên, có trách nhiệm:
 - a) Cập nhật, lưu trữ và bảo mật thông tin hội viên trên hệ thống số;
 - b) Theo dõi tình trạng hoạt động, nghĩa vụ tài chính và mức độ tham gia của hội viên;
 - c) Định kỳ rà soát, đối chiếu dữ liệu với Ban Kiểm tra.
2. Định kỳ hằng năm (Quý IV), Văn phòng tiến hành rà soát toàn bộ danh sách hội viên, báo cáo Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra về: tình trạng đóng hội phí; mức độ tuân thủ quy chế; các trường hợp vi phạm hoặc không còn đáp ứng điều kiện hội viên tại phiên họp tổng kết năm.

Điều 58. Tạm đình chỉ tư cách hội viên

1. Hội viên bị xem xét tạm đình chỉ trong các trường hợp sau:
 - Không thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí quá 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn, sau khi đã được nhắc nhở tối thiểu 02 lần bằng văn bản hoặc hệ thống điện tử;
 - Đang trong quá trình xác minh, điều tra hoặc xử lý vi phạm theo kết luận của Ban Kiểm tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Vi phạm nghiêm trọng Quy chế nội bộ nhưng chưa đến mức chấm dứt tư cách hội viên.
2. Trong thời gian tạm đình chỉ, hội viên bị hạn chế các quyền sau:
 - Tạm dừng quyền biểu quyết, tham gia quyết sách của Hiệp hội;
 - Bị khóa quyền truy cập vào các dữ liệu, nền tảng và tài nguyên chuyên sâu;
 - Không được sử dụng danh nghĩa, logo và thương hiệu của Hiệp hội trong hoạt động đối ngoại hoặc thương mại.
3. Quyết định tạm đình chỉ do Ban Thường vụ xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Văn phòng và Ban Kiểm tra.

Điều 59. Chấm dứt tư cách hội viên

1. Hội viên bị chấm dứt tư cách trong các trường hợp sau:
 - a) Chấm dứt theo nguyện vọng: Hội viên có đơn xin ra khỏi Hiệp hội, gửi Văn phòng trước tối thiểu 30 ngày.

b) Chấm dứt do điều kiện pháp lý: tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết hoặc bị tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự.

c) Chấm dứt do kỷ luật (Khai trừ):

- Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, Quy chế Hiệp hội;
- Gian lận trong báo cáo ESG, phát hành hoặc sử dụng tín chỉ carbon các chứng chỉ khác mang danh nghĩa Hiệp hội trái quy định pháp luật;
- Lợi dụng danh nghĩa Hiệp hội để trục lợi, lừa đảo hoặc gây thiệt hại uy tín Hiệp hội;
- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, tài chính hoặc hoạt động nghề nghiệp liên quan.

2. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách hội viên (Khai trừ):

- Ban Thường vụ có thẩm quyền tổ chức họp xem xét và ban hành Nghị quyết khai trừ hội viên đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản này.
- Quyết định khai trừ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Ban Thường vụ có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hồ sơ việc khai trừ cho Ban Chấp hành tại kỳ họp định kỳ gần nhất.

Điều 60. Trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và chấm dứt tư cách hội viên

1. Văn phòng Hiệp hội định kỳ tổng hợp danh sách hội viên thuộc diện xem xét tạm đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách, trình Ban Kiểm tra thẩm định.
2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, xác minh hồ sơ, bằng chứng;
 - Lập báo cáo đánh giá và kiến nghị xử lý;
 - Chuyển Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xem xét theo thẩm quyền.
3. Sau khi có quyết định:
 - Văn phòng thực hiện cập nhật trạng thái hội viên trên hệ thống số;
 - Thu hồi hoặc vô hiệu hóa mã định danh hội viên (VGA-ID), thẻ điện tử và quyền truy cập hệ thống;
 - Thông báo chính thức đến hội viên liên quan.
4. Hội viên có trách nhiệm:
 - Hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng (nếu có);
 - Bàn giao tài liệu, dữ liệu, tài sản liên quan đến dự án của Hiệp hội (nếu đang tham gia).

Điều 61. Quyền lợi và nghĩa vụ khi chấm dứt tư cách hội viên

1. Hội viên đã chấm dứt tư cách không được hoàn trả các khoản hội phí, tài trợ hoặc đóng góp tự nguyện đã thực hiện trước đó.
2. Hội viên bị chấm dứt tư cách hội viên có nghĩa vụ:
 - Ngừng sử dụng tên, logo, thương hiệu và danh nghĩa của Hiệp hội;
 - Gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến tư cách hội viên trên các phương tiện truyền thông, tài liệu và sản phẩm;
 - Bảo mật các thông tin, tài liệu, công nghệ đã được tiếp cận trong thời gian là hội viên.

Điều 62. Quyền khiếu nại và giải quyết tranh chấp

1. Hội viên có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật, tạm đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách hội viên lên Ban Kiểm tra hoặc Ban Chấp hành Hiệp hội theo quy định.
2. Trong thời gian giải quyết khiếu nại:
 - Quyết định kỷ luật vẫn có hiệu lực thi hành, trừ khi có quyết định tạm đình chỉ thi hành của Ban Thường vụ;
 - Ban Kiểm tra có trách nhiệm thẩm tra, xác minh và báo cáo kết quả xử lý.

CHƯƠNG VIII. TÀI CHÍNH – TÀI SẢN

Điều 63. Nguyên tắc quản lý tài chính

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và các quy định có liên quan.
2. Đảm bảo nguyên tắc: công khai, minh bạch; hiệu quả, tiết kiệm; đúng mục đích sử dụng.
3. Mọi khoản thu – chi phải có chứng từ hợp lệ; được phê duyệt theo thẩm quyền.
4. Hiệp hội thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của mình.
5. Hiệp hội chỉ quản lý tài chính đối với các khoản thu chi hợp pháp theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
6. Các khoản tài trợ của bên thứ ba cho các chương trình, dự án, đề án, đề tài được quản lý theo quy định của bên tài trợ và thỏa thuận với các thành viên tham gia không thuộc trách nhiệm quản lý của Hiệp hội và Hiệp hội không chịu bất cứ rủi ro nào liên quan tới việc thực hiện các hoạt động sử dụng tài trợ của bên thứ ba quy định tại quy chế này.

Điều 64. Nguồn thu của Hiệp hội

Nguồn tài chính của Hiệp hội được hình thành từ các nguồn sau:

1. Hội phí hội viên.
2. Tài trợ, viện trợ hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3. Thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ.
4. Thu từ các chương trình, dự án của Hiệp hội.
5. Thu từ các hợp đồng sử dụng tài sản vô hình của Hiệp hội.
6. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Điều 65. Quản lý nguồn thu

1. Tất cả các khoản thu phải được hạch toán đầy đủ, ghi nhận kịp thời vào hệ thống kế toán.
2. Thực hiện thu qua tài khoản ngân hàng của Hiệp hội (ưu tiên chuyển khoản).
3. Khi thu tiền phải lập: Phiếu thu hoặc hóa đơn tài chính theo quy định
4. Nghiêm cấm: Thu ngoài sổ sách, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền của Hiệp hội.

Điều 66. Nguyên tắc chi tiêu và nội dung chi của Hiệp hội

1. Nguyên tắc chi tiêu

- a) Chi đúng mục đích, đúng dự toán đã được phê duyệt
- b) Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo đúng quy định pháp luật
- c) Ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt
- d) Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí
- e) Mọi nguồn thu hợp pháp không được phân chia dưới bất kỳ hình thức nào cho cá nhân hoặc tổ chức, trái quy định pháp luật, ngoài những nội dung chi được thông qua trong quy chế tài chính của Hiệp hội, cho cá nhân hoặc tổ chức, mà chỉ được sử dụng phục vụ mục tiêu và hoạt động chung của Hiệp hội.

2. Nội dung chi

- a) Chi hoạt động quản lý: Văn phòng, nhân sự, hành chính, công nghệ số, công tác phí, tiếp khách, mua sắm phương tiện làm việc,...
- b) Chi cho các chương trình, dự án: Hoạt động chuyên môn; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
- c) Chi khen thưởng, hỗ trợ hội viên.
- d) Chi truyền thông, đối ngoại.
- e) Các khoản chi hợp pháp khác phục vụ hoạt động của Hiệp hội.

Điều 67. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Tài sản của Hiệp hội bao gồm: Tài sản hữu hình (trụ sở, trang thiết bị, phương tiện, máy móc); Tài sản vô hình (thương hiệu, logo, dữ liệu, tài sản trí tuệ, phần mềm).
2. Toàn bộ kết quả nghiên cứu khoa học, bộ tiêu chuẩn, dữ liệu, thương hiệu, logo và kết quả các dự án được thực hiện dưới danh nghĩa VGA, hoặc do VGA cấp vốn/huy động vốn, đều là tài sản vô hình thuộc sở hữu của Hiệp hội, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với đối tác tài trợ. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng tài sản này cho mục đích thương mại riêng đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Thường vụ.
3. Nguyên tắc quản lý: Sử dụng đúng mục đích, phục vụ hoạt động của Hiệp hội; không được sử dụng vào mục đích cá nhân; Thực hiện theo dõi tài sản bằng sổ sách và phần mềm, được kiểm kê định kỳ hằng năm.
4. Nghiêm cấm: chiếm dụng, sử dụng sai mục đích, tẩu tán tài sản của Hiệp hội.

Điều 68. Thẩm quyền quản lý tài chính

1. Ban Chấp hành: Quyết định định hướng tài chính, phê duyệt báo cáo tài chính năm.
2. Ban Thường vụ: Quyết định các khoản chi trong phạm vi được phân cấp, giám sát việc sử dụng tài chính.
3. Chủ tịch Hiệp hội: Quyết định chi tiêu theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về quản lý tài chính chung.
4. Văn phòng: Thực hiện công tác kế toán, tài chính, báo cáo định kỳ.

Điều 69. Kiểm tra, giám sát tài chính

1. Ban Kiểm tra thực hiện: Kiểm tra định kỳ và đột xuất; đánh giá tính minh bạch, hợp pháp các khoản chi tiêu thường xuyên và chi cho chương trình, dự án; việc tuân thủ quy chế. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ khi được yêu cầu
2. Báo cáo tài chính: Được công khai trong nội bộ, là căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động.
3. Xử lý vi phạm: Các hành vi vi phạm tài chính bị xử lý theo quy định, trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Điều 70. Công tác kế toán

1. Thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán hiện hành
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác
3. Lưu trữ hồ sơ kế toán đúng quy định

Điều 71. Kiểm toán tài chính

1. Thực hiện kiểm toán trong các trường hợp: Theo yêu cầu của Ban Chấp hành; khi có nguồn tài trợ lớn hoặc quốc tế; trước kỳ Đại hội nhiệm kỳ
2. Kiểm toán có thể do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện hoặc kiểm toán nội bộ
3. Kết quả kiểm toán được công khai cho Ban Chấp hành và Ban Thường vụ theo quy định và thành viên Hiệp hội được yêu cầu Thường vụ cho phép tiếp cận báo cáo kiểm toán đã công bố. Đây là các căn cứ đánh giá mức độ công khai, minh bạch trong quản lý tài chính của Hiệp hội.

Điều 72. Xử lý vi phạm tài chính

1. Các hành vi vi phạm: Thu chi sai quy định, không có chứng từ, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát tài sản
2. Hình thức xử lý: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ, bồi thường thiệt hại. Trường hợp nghiêm trọng: Chuyển cơ quan Nhà nước xử lý theo pháp luật

CHƯƠNG IX.

QUẢN LÝ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI TRỢ.

Điều 73. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Chương này quy định thống nhất về cơ chế vận động, tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, kiểm toán và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chương trình, đề tài, dự án (sau đây gọi chung là Dự án) của Hiệp hội.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban; Văn phòng Hiệp hội; Các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Hội viên, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến Dự án.

Điều 74. Nguyên tắc quản lý và kiểm soát Chương trình, Dự án, đề án, đề tài, diễn đàn, hội nghị, hội thảo (dưới đây gọi tắt là “dự án”) sử dụng ngân sách Hiệp hội hoặc sử dụng một phần ngân sách Hiệp hội đồng tài trợ cùng một phần ngân sách bên đối tác tài trợ.

Dự án Tuân thủ tuyệt đối:

1. Quy định của pháp luật về tài chính, tiền tệ, kế toán, đầu tư, viện trợ; Điều lệ Hiệp hội và các quy chế nội bộ có liên quan.
2. Nguyên tắc quản trị: Công khai, minh bạch; Hiệu quả, tiết kiệm; Kiểm soát rủi ro; Trách nhiệm giải trình đầy đủ.

3. Nguyên tắc phân định trách nhiệm: Hiệp hội chịu trách nhiệm trong phạm vi trách nhiệm được xác định trong hợp đồng hay thỏa thuận hợp tác với đối tác tài trợ; Hội viên, đối tác chịu trách nhiệm độc lập đối với phần việc của mình theo hợp đồng hay thỏa thuận hợp tác, không để phát sinh trách nhiệm liên đới tới Hiệp hội, ngoài phạm vi hợp đồng hoặc thỏa thuận của các bên tham gia.
4. Mọi quyết định tài chính, dự án phải có cơ chế giám sát độc lập tuân thủ theo quy định trong hợp đồng hay thỏa thuận tài trợ.
5. Nguyên tắc tài chính bắt buộc:
 - a) Hạch toán độc lập theo từng Dự án;
 - b) Kiểm soát dòng tiền tập trung theo dự án;
 - c) Đối với các chương trình, dự án do Hiệp hội tiếp nhận và triển khai, Hiệp hội được phép thương thảo với nhà tài trợ để trích lập phí quản lý hành chính (Overhead/Management cost) nhằm bù đắp các chi phí vận hành hợp lý. Tỷ lệ trích lập không mang tính cố định mà phải dựa trên kết quả đàm phán cụ thể, minh bạch hóa trong từng Văn kiện dự án hoặc Hợp đồng tài trợ, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý tài chính, ngân sách và các yêu cầu chuyên biệt của từng nhà tài trợ.

Điều 75. Vận động, tiếp nhận và kiểm soát nguồn tài trợ ủy thác cho Hiệp hội tổ chức quản lý

1. Nguồn tài trợ hợp pháp: Tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức quốc tế, quỹ phát triển; cá nhân hoạt động hợp pháp theo quy định của Việt Nam hay luật pháp quốc tế
2. Điều kiện tiếp nhận: Nguồn tiền hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng; không vi phạm pháp luật về quản lý tiền tệ; không ràng buộc điều kiện gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến uy tín Hiệp hội và phương hại an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh môi trường và chủ quyền quốc gia.
3. Kiểm soát tiếp nhận: Thực hiện thẩm tra pháp lý đối với nhà tài trợ; Nhà tài trợ phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn tiền tài trợ; Đánh giá rủi ro tài chính, pháp lý và đáp ứng những quy định nêu tại khoản 2 điều này trước khi tiếp nhận; Lưu trữ đầy đủ hồ sơ.
4. Thẩm quyền: Chủ tịch quyết định tiếp nhận; Ban Thường vụ phê duyệt đối với trường hợp đặc biệt, giá trị lớn hoặc có yếu tố nước ngoài.
5. Cơ chế phòng ngừa rủi ro: Từ chối tài trợ không minh bạch; Tạm dừng tiếp nhận khi có dấu hiệu vi phạm; Báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.
6. Các khoản tài trợ trực tiếp cho các dự án quản lý theo quy định của bên tài trợ không thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệp hội.

Điều 76. Định hướng chiến lược và lĩnh vực ưu tiên

1. Dự án Phát triển và ứng dụng công nghệ xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

2. Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh trong các ngành/lĩnh vực ưu tiên.
3. Phát triển hệ thống MRV và báo cáo ESG, kiểm toán phát thải carbon, chứng nhận và xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon, tài chính xanh, ESG.
5. Tư vấn chính sách, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật.
6. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về tiêu chuẩn, quy chuẩn, ESG, Net Zero, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải,...theo quy định pháp luật.
7. Hỗ trợ tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị liên quan đến chuyển đổi xanh, giảm phát thải ứng phó biến đổi khí hậu, Kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của VGA.
8. Các dự án khác có nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hiệp hội.

Điều 77. Cơ chế xây dựng, thẩm định và phê duyệt Dự án sử dụng tài chính của nhà tài trợ và ngân sách, tài sản của Hiệp hội.

1. Yêu cầu hồ sơ: Đầy đủ, hợp lệ, có căn cứ pháp lý và kỹ thuật rõ ràng; Có đánh giá rủi ro, hiệu quả và tính khả thi.
2. Cơ chế thẩm định: Thẩm định chuyên môn; Thẩm định tài chính; Thẩm định pháp lý (khi cần thiết).
3. Thẩm quyền phê duyệt: Ban Thường vụ phê duyệt các dự án chiến lược, giá trị lớn, có yếu tố rủi ro cao. Chủ tịch: Dự án trong phạm vi phân cấp và có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ về các dự án đã phê duyệt trong kỳ họp định kỳ gần nhất; Các tiêu chí và quy trình trong khung thẩm định mang tính hướng dẫn, được áp dụng phù hợp với quy mô, tính chất và bối cảnh cụ thể của từng dự án, có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Hiệp hội theo từng thời kỳ.
4. Kiểm soát xung đột lợi ích: Thành viên tham gia thẩm định/phê duyệt phải công khai lợi ích của mình trong dự án và chủ động từ chối không tham gia thẩm định và phê duyệt nếu có xung đột lợi ích.
5. Thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo và hội viên có quyền đề xuất, tham gia triển khai các chương trình, dự án, sản phẩm, dịch vụ của chính tổ chức, doanh nghiệp mình trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội.
6. Các trường hợp có khả năng phát sinh xung đột lợi ích phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
 - a) Không tham gia thẩm định, đánh giá, lựa chọn đối với chính đề xuất của mình;
 - b) Không sử dụng vị trí, quyền hạn để tạo lợi thế không công bằng;
 - c) Phải công khai mối liên quan lợi ích với dự án, chương trình được đề xuất.

7. Việc lựa chọn đối tác, sản phẩm, chương trình phải bảo đảm:

- a) Có tiêu chí minh bạch;
- b) Có đánh giá độc lập hoặc hội đồng thẩm định khách quan;
- c) Tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho các hội viên.

8. Việc sử dụng tài sản vô hình của Hiệp hội thực hiện theo quy chế cụ thể do Ban Thường vụ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của CT theo từng thời kỳ và thực tế phát triển của Hiệp hội.

9. Quy định tại điều này không áp dụng với các chương trình, dự án, đề án, đề tài không sử dụng nguồn lực của Hiệp hội.

Điều 78. Tổ chức thực hiện và kiểm soát nội bộ Dự án

- 1. Hình thức triển khai: Giao nhiệm vụ; đặt hàng; hợp tác, liên danh.
- 2. Chủ nhiệm Dự án: Được bổ nhiệm bằng văn bản; chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính; bị thay thế nếu không đáp ứng yêu cầu.
- 3. Cơ chế kiểm soát nội bộ: Phân tách chức năng: thực hiện – kiểm soát – phê duyệt; Thiết lập hệ thống theo dõi tiến độ, tài chính.
- 4. Quy định tại điều này không áp dụng với các chương trình, dự án, đề án, đề tài không sử dụng nguồn lực của Hiệp hội.
- 5. Quản lý dự án sử dụng nguồn lực Hiệp hội:
 - Dự án sử dụng ngân sách Hiệp hội, tài sản Hiệp hội hoặc danh nghĩa chính thức của Hiệp hội phải được xem xét, phê duyệt theo quy định.
 - Hồ sơ trình phê duyệt phải bao gồm:
 - a) Mục tiêu;
 - b) Phạm vi;
 - c) Nguồn lực;
 - d) Đơn vị thực hiện;
 - đ) Trách nhiệm pháp lý;
 - e) Cơ chế giám sát.

Điều 79. Quản lý tài chính và kiểm soát dòng tiền Dự án

- 1. Nguyên tắc quản lý: Hạch toán riêng biệt; kiểm soát chi theo dự toán; ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt.
- 2. Kiểm soát dòng tiền: Tất cả dòng tiền phải qua tài khoản hợp pháp; không sử dụng tài khoản cá nhân.
- 3. Cơ chế sử dụng nguồn thu: Nghĩa vụ thuế; phí quản lý; chi phí chuyên môn; dự phòng rủi ro và tái đầu tư.
- 4. Phòng ngừa sai phạm tài chính và các sai phạm pháp luật khác: Kiểm tra chéo chứng từ; phê duyệt nhiều cấp đối với khoản chi lớn.

5. Quy định tại điều này không áp dụng với các dự án sử dụng tài chính được quản lý theo quy định của bên tài trợ

Điều 80. Báo cáo, giám sát và đánh giá Dự án

1. Chế độ báo cáo: Báo cáo định kỳ và đột xuất; Báo cáo phải trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.
2. Giám sát: Ban Kiểm tra thực hiện giám sát độc lập, có quyền đình chỉ tạm thời khi phát hiện rủi ro.
3. Đánh giá hiệu quả: Đánh giá đầu ra, tác động và hiệu quả tài chính, là cơ sở quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt Dự án.

Điều 81. Kiểm tra, kiểm toán và xử lý rủi ro

1. Kiểm tra nội bộ: Thực hiện định kỳ, đột xuất; đánh giá tuân thủ và hiệu quả quản trị.
2. Kiểm toán: Bắt buộc đối với Dự án có yếu tố quốc tế hoặc theo yêu cầu pháp luật; khuyến khích kiểm toán độc lập nhằm tăng tính minh bạch.
3. Quản trị rủi ro: xây dựng danh mục rủi ro; có phương án phòng ngừa và xử lý.
4. Xử lý vi phạm: tạm dừng hoặc chấm dứt Dự án; thu hồi kinh phí; xử lý kỷ luật hoặc chuyển cơ quan chức năng.
5. Quy định tại điều này không áp dụng với các dự án sử dụng tài chính được quản lý theo quy định của bên tài trợ

Điều 82. Công khai thông tin, minh bạch và bảo mật

1. Nghĩa vụ công khai: danh mục Dự án, nguồn tài trợ, tình hình thực hiện và kết quả.
2. Minh bạch tài chính: công khai theo quy định nội bộ và pháp luật, sẵn sàng giải trình khi có yêu cầu.
3. Bảo mật: bảo vệ bí mật công nghệ, dữ liệu, tuân thủ cam kết với đối tác.

Điều 83. Phòng ngừa xung đột lợi ích và trách nhiệm giải trình

1. Xung đột lợi ích: Cá nhân liên quan phải kê khai, không tham gia quyết định khi có lợi ích liên quan.
2. Trách nhiệm giải trình: Người đứng đầu và Chủ nhiệm Dự án phải giải trình khi có yêu cầu;
3. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và pháp luật.
4. Quy định tại điều này không áp dụng với các dự án sử dụng tài chính được quản lý theo quy định của bên tài trợ

Điều 84. Điều khoản thi hành

1. Chương này là căn cứ pháp lý thống nhất để quản lý toàn bộ hoạt động Dự án do Hiệp hội tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí từ nguồn vận động, viện trợ (Hiệp hội là chủ đầu tư).
2. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.
3. Trường hợp có quy định pháp luật mới hoặc phát sinh rủi ro, Ban Thường vụ có trách nhiệm trình Ban Chấp hành sửa đổi, bổ sung kịp thời.
4. Quy định tại điều này không áp dụng với các dự án sử dụng tài chính được quản lý theo quy định của do bên tài trợ

CHƯƠNG X.

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI HỢP TÁC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG TIỀN CỦA NHÀ TÀI TRỢ

Điều 85. Khái niệm và phạm vi điều chỉnh

1. Khái niệm

Dự án, chương trình hợp tác triển khai (sau đây gọi chung là **Dự án hợp tác**) là các hoạt động được hình thành trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội với một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó:

- Nguồn kinh phí thực hiện không thuộc ngân sách của Hiệp hội;
- Hiệp hội không phải là chủ đầu tư hoặc cơ quan chủ quản;
- Hiệp hội không có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư, quản lý vốn hoặc nghiệm thu sản phẩm cuối cùng của dự án.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh việc tham gia của Hiệp hội trong các Dự án hợp tác với vai trò:

- Điều phối, kết nối, hỗ trợ kỹ thuật hoặc tư vấn;
- Đồng thực hiện theo thỏa thuận hợp tác;
- Tham gia trong phạm vi không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý thay cho chủ đầu tư hoặc các bên liên quan.

Điều 86. Nguyên tắc tham gia Dự án hợp tác

1. Nguyên tắc phù hợp định hướng: Việc tham gia Dự án hợp tác phải bảo đảm:

- Phù hợp với Điều lệ, tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Hiệp hội;
- Gắn với định hướng phát triển chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero);

- Phù hợp với chiến lược phát triển các lĩnh vực chuyên môn do Hiệp hội định hướng.

2. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật

- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan;
- Tuân thủ quy chế nội bộ của Hiệp hội;
- Không thực hiện hoặc tham gia các hoạt động vượt quá thẩm quyền pháp lý của Hiệp hội.

3. Nguyên tắc không thay thế chủ thể có thẩm quyền

- Hiệp hội không thực hiện chức năng của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị tài trợ;
- Không quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền: phê duyệt dự án, phân bổ vốn, nghiệm thu, quyết toán;
- Không chịu trách nhiệm liên đới đối với các nghĩa vụ tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật của các bên tham gia dự án.

4. Nguyên tắc minh bạch và hiệu quả

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong phạm vi tham gia;
- Tránh xung đột lợi ích;
- Ưu tiên hợp tác đa bên;
- Bảo đảm hiệu quả thực tiễn, khả năng lan tỏa và nhân rộng.

Điều 87. Phân loại Dự án hợp tác

1. Dự án hợp tác chiến lược

- Quy mô lớn, liên ngành, liên vùng hoặc quốc tế;
- Gắn với các mục tiêu phát triển hệ sinh thái chuyên đổi xanh, thị trường carbon, Net Zero;
- Hiệp hội tham gia với vai trò điều phối, kết nối hoặc đồng hành chiến lược.

2. Dự án hợp tác chuyên môn

- Thuộc lĩnh vực chuyên môn của các Ban trực thuộc Hiệp hội;
- Có nội dung nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách hoặc phát triển mô hình.

3. Chương trình hợp tác – liên kết

- Thực hiện với các cơ quan Nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư;
- Bao gồm các hoạt động: đào tạo, hội thảo, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ.

4. Dự án thí điểm, mô hình trình diễn

- Triển khai thử nghiệm giải pháp, công nghệ hoặc mô hình quản trị;
- Là cơ sở đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

Điều 88. Trình tự tham gia Dự án hợp tác

1. Đề xuất tham gia

- Được thực hiện bởi Ban chuyên môn, hội viên hoặc đối tác;
- Hồ sơ đề xuất phải thể hiện rõ: Mục tiêu, nội dung hợp tác, các bên tham gia, vai trò dự kiến của Hiệp hội, hiệu quả và tác động dự kiến.

2. Xem xét, chấp thuận chủ trương

- Ban chuyên môn, đơn vị liên quan đề xuất báo cáo về dự án gửi Chủ tịch đồng gửi thường vụ và các ban chuyên môn liên quan để xin ý kiến tham vấn và chỉ đạo.
- Trong vòng 3 ngày làm việc, các bên được tham vấn trả lời ý kiến đóng góp, tham vấn về Chủ tịch, Tổng Thư ký và Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hiệp Hội.
- Trong vòng 3 ngày làm việc Chủ tịch Hiệp hội sẽ ra văn bản thông báo chấp thuận chủ trương của Hiệp hội gồm các nội dung tham vấn để nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án và gửi bản cam kết để tránh rủi ro liên đới của Ban Thường vụ và Chủ tịch để bên thực hiện dự án ký và thực hiện.

3. Ký kết thỏa thuận hợp tác

- Chủ tịch Hiệp hội hoặc người được ủy quyền ký kết;
- Nội dung thỏa thuận phải xác định rõ: Phạm vi và giới hạn trách nhiệm của Hiệp hội, cơ chế phối hợp, nguyên tắc tài chính và chia sẻ thông tin (nếu có).

Điều 89. Tổ chức thực hiện

1. Vai trò của Hiệp hội

- Thực hiện chức năng kết nối, điều phối, hỗ trợ chuyên môn;

- Tham gia trong phạm vi nội dung đã được phê duyệt;
- Không trực tiếp quản lý toàn bộ dự án nếu không phải là chủ trì.

2. Vai trò của các Ban chuyên môn

- Là đầu mối chuyên môn theo dõi và tham gia triển khai;
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Văn phòng Hiệp hội.

3. Trách nhiệm của hội viên và đối tác

- Tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính, pháp lý và kỹ thuật;
- Tuân thủ các cam kết hợp tác;
- Không sử dụng danh nghĩa Hiệp hội ngoài phạm vi được chấp thuận.

Điều 90. Giám sát và báo cáo

1. Nguyên tắc giám sát

- Hiệp hội thực hiện giám sát trong phạm vi vai trò tham gia;
- Không thay thế chức năng kiểm tra, thanh tra của chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước.

2. Chế độ báo cáo

- Các đơn vị tham gia có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu;
- Văn phòng Hiệp hội tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ.

3. Đánh giá hiệu quả

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí:

- Hiệu quả kinh tế;
- Hiệu quả môi trường;
- Tác động xã hội và khả năng nhân rộng.

Điều 91. Quản lý rủi ro và xung đột lợi ích

1. Quản lý rủi ro

- Nhận diện và theo dõi các rủi ro về tài chính, pháp lý, kỹ thuật và uy tín;
- Kịp thời cảnh báo và phối hợp xử lý với các bên liên quan.

2. Xung đột lợi ích

- Cá nhân, tổ chức tham gia phải kê khai khi có xung đột lợi ích;
- Không tham gia quyết định các nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình;
- Ban Kiểm tra có quyền giám sát và kiến nghị xử lý vi phạm.

Điều 92. Giới hạn trách nhiệm của Hiệp hội

1. Hiệp hội không chịu trách nhiệm đối với:
 - Quyết định đầu tư, phân bổ vốn, nghiệm thu và quyết toán dự án;
 - Kết quả kỹ thuật, hiệu quả tài chính của dự án;
 - Hành vi vi phạm pháp luật của các bên tham gia.
2. Việc lựa chọn công nghệ, sản phẩm, giải pháp thuộc:
 - Quyền quyết định của chủ đầu tư;
 - Cơ chế thị trường hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3. Hiệp hội tham gia với vai trò: Kết nối – Hỗ trợ – Điều phối – Định hướng
Không thay thế chức năng quản lý nhà nước hoặc chủ đầu tư.

CHƯƠNG XI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 93. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Chương này quy định về nguyên tắc, hình thức, thẩm quyền và quy trình khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm áp dụng thống nhất đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc và toàn thể hội viên của Hiệp hội.

Điều 94. Nguyên tắc thực hiện

Việc khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền; bảo đảm công bằng, nhất quán trong toàn Hiệp hội; gắn với mức độ đóng góp hoặc mức độ vi phạm; bảo đảm quyền giải trình của tổ chức, cá nhân liên quan.

Hệ thống khen thưởng của Hiệp hội được thiết kế theo nguyên tắc:

- Gắn với kết quả đóng góp thực tế, đo lường được thông qua hệ thống chỉ số đánh giá (KPIs);
- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; không khen thưởng mang tính hình thức, bình quân;

- Kết hợp giữa giá trị tinh thần, giá trị thương hiệu và quyền lợi thực tiễn;
- Góp phần tạo động lực phát triển hệ sinh thái chuyển đổi xanh và nâng cao uy tín của Hiệp hội và hội viên trên thị trường.

Điều 95. Các nhóm hình thức khen thưởng

1. Khen thưởng chính thức của Hiệp hội

- Giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội;
- Bằng khen của Hiệp hội (đối với thành tích nổi bật, có ảnh hưởng rộng).

Khen thưởng có thể kèm theo:

- Tiền thưởng hoặc hiện vật;
- Quyền lợi ưu tiên trong tham gia chương trình, dự án, hoạt động của Hiệp hội;
- Các hỗ trợ khác theo quyết định của Ban Thường vụ.

2. Danh hiệu vinh danh chiến lược của Hiệp hội

Hiệp hội xây dựng hệ thống danh hiệu nhằm ghi nhận và định vị giá trị đóng góp trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh, bao gồm:

- Doanh nghiệp Xanh tiêu biểu;
- Doanh nghiệp Net Zero tiêu biểu;
- Chiến sĩ thi đua Chuyển đổi xanh;
- Đối tác Đồng hành bền vững;
- Giải thưởng Công nghệ Xanh VGA;
- Hội viên Kim cương cống hiến.

Các danh hiệu:

- Được xét định kỳ hoặc theo năm;
- Có thể phân hạng (Kim cương, Vàng, Bạc, Tiềm năng);
- Được sử dụng trong hoạt động truyền thông, thương mại theo quy định của Hiệp hội.

3. Khen thưởng lan tỏa và truyền thông

- Tuyên dương trên các kênh thông tin chính thức của Hiệp hội;
- Giới thiệu tại các sự kiện, diễn đàn chuyên ngành;
- Ghi nhận trong báo cáo thường niên, báo cáo ESG/Net Zero của Hiệp hội.

4. Khen thưởng theo hệ thống chỉ số đóng góp (KPI)

Khen thưởng được xét trên cơ sở các nhóm chỉ số chủ yếu:

- Nhóm kinh tế: số lượng dự án kết nối, giá trị hợp đồng mang lại;
- Nhóm môi trường: mức giảm phát thải khí nhà kính (CO₂ tương đương);
- Nhóm phát triển Hiệp hội: số lượng hội viên chất lượng, sáng kiến được nghiệm thu;
- Nhóm lan tỏa: mức độ ảnh hưởng truyền thông, đóng góp cộng đồng.

Việc xét khen thưởng:

- Phải có số liệu định lượng, minh chứng rõ ràng;
- Được kiểm tra, xác minh theo quy trình;
- Là căn cứ chính thức để xếp hạng và phân bổ quyền lợi.

5. Khen thưởng đột xuất

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có tác động lớn hoặc giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch Hiệp hội có quyền quyết định khen thưởng đột xuất và báo cáo Ban Thường vụ để theo dõi, ghi nhận.

6. Đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước

Đối với các trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, Hiệp hội lập hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định pháp luật.

7. Gắn khen thưởng với quyền lợi và phân tầng hội viên

- Phân hạng và xếp loại hội viên theo hệ thống phân tầng của Hiệp hội;
- Xem xét ưu tiên trong việc tham gia các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học – công nghệ và các hoạt động hợp tác, đầu tư do Hiệp hội tổ chức hoặc bảo trợ;
- Đánh giá mức độ uy tín, năng lực thực hiện và mức độ đóng góp của tổ chức, cá nhân trong toàn hệ sinh thái Hiệp hội.

Trên cơ sở kết quả khen thưởng, Hiệp hội có thể áp dụng các cơ chế ưu tiên phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyền tiếp cận sớm hoặc ưu tiên đối với thông tin, cơ hội hợp tác, nguồn lực và dịch vụ của Hiệp hội;
- Ưu tiên giới thiệu, kết nối với đối tác trong và ngoài nước;

- Ưu tiên xem xét giao nhiệm vụ, vai trò trong các chương trình, dự án trọng điểm của Hiệp hội.

Việc gắn khen thưởng với quyền lợi phải bảo đảm:

- Phù hợp với mức độ đóng góp thực tế và kết quả đánh giá định lượng;
- Công khai, minh bạch, thống nhất trong toàn Hiệp hội;
- Không mang tính hình thức, bảo đảm tạo động lực thực chất cho hội viên và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 96. Các hành vi vi phạm

Các hành vi dưới đây bị nghiêm cấm trong toàn bộ hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, cá nhân vi phạm một trong những hành vi dưới đây sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Danh sách bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:

- a) Vi phạm Điều lệ, Quy chế và các quy định nội bộ của Hiệp hội
- b) Trốn tránh, thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tự ý bỏ nhiệm vụ mà không có lý do bất khả kháng hoặc không thông báo theo quy định.
- c) Gây bè phái, chia rẽ nội bộ, kích động mâu thuẫn giữa các thành viên, ban chuyên môn hoặc đơn vị trong Hiệp hội.
- d) Đăng tải, phát tán, phát ngôn thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin nội bộ của Hiệp hội trong các nền tảng thông tin nội bộ hoặc ra bên ngoài dẫn đến vi phạm khoản c) điều này, hoặc khi chưa được phép; phát ngôn nhân danh Hiệp hội khi không được ủy quyền. Hành vi gửi thư tố cáo nặc danh bị phát hiện, hoặc đơn thư tố cáo được chứng minh sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân trong Hiệp hội.
- e) Có hành vi tham nhũng, trục lợi, lãng phí hoặc những nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Hiệp hội hoặc trong các giao dịch liên quan đến Hiệp hội.
- f) Lợi dụng, lạm dụng vị trí, quyền hạn hoặc thông tin có được trong quá trình tham gia hoạt động tại Hiệp hội để trục lợi cá nhân hoặc tạo lợi thế bất công cho tổ chức, cá nhân có quan hệ lợi ích bằng phương thức hay thủ đoạn vi phạm pháp luật.
- g) Sử dụng tài sản, nguồn lực, thương hiệu, con dấu, logo hoặc thông tin của Hiệp hội vào mục đích cá nhân hoặc ngoài phạm vi được phân công, ủy quyền vi phạm quy chế sử dụng tài sản vô hình của Hiệp hội.
- h) Có hành vi phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, độ tuổi, khuyết tật, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc thành phần xã hội trong các hoạt động của Hiệp hội.
- i) Vi phạm quy định về xung đột lợi ích: không kê khai khi có xung đột lợi ích; tham gia thẩm định, biểu quyết đối với dự án, chương trình mà bản thân hoặc người thân có lợi ích liên quan.

- j) Cản trở, không tuân thủ hoặc cố ý gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý vi phạm.
- k) Tiết lộ thông tin bảo mật của Hiệp hội, thông tin hội viên, dữ liệu dự án hoặc các thông tin nội bộ khác cho bên thứ ba khi chưa được phép, kể cả sau khi thôi nhiệm vụ tại Hiệp hội.
- l) Ký kết văn bản, cam kết hoặc thỏa thuận nhân danh Hiệp hội khi chưa được ủy quyền hợp lệ, gây phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc tài chính cho Hiệp hội.
- m) Vi phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
- n) Lợi dụng danh nghĩa, uy tín hoặc mối quan hệ của Hiệp hội để tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của cá nhân hoặc tổ chức liên quan một cách không trung thực, gây tổn hại đến hội viên khác hoặc uy tín của Hiệp hội.

Điều 97. Thu hồi và hủy bỏ khen thưởng

1. Quyết định khen thưởng bị xem xét thu hồi hoặc hủy bỏ trong các trường hợp sau:
 - Có hành vi kê khai, báo cáo thành tích không trung thực hoặc làm sai lệch hồ sơ khen thưởng;
 - Vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế hoặc chuẩn mực đạo đức của Hiệp hội;
 - Có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh hoặc lợi ích chung của Hiệp hội sau khi đã được khen thưởng.
2. Việc thu hồi hoặc hủy bỏ khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc:
 - Bảo đảm khách quan, có xác minh, kết luận rõ ràng;
 - Tổ chức, cá nhân liên quan được quyền giải trình trước khi quyết định;
 - Thực hiện đúng thẩm quyền và quy trình của Hiệp hội.
3. Thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ khen thưởng:
 - Do Ban Thường vụ quyết định trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm tra hoặc cơ quan có liên quan.
4. Hệ quả của việc thu hồi khen thưởng:
 - Tổ chức, cá nhân bị thu hồi phải hoàn trả các danh hiệu, giấy khen, hiện vật, tiền thưởng và các quyền lợi đã được hưởng (nếu có);
 - Có thể bị điều chỉnh, hạ bậc xếp hạng hội viên hoặc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định;

- Trường hợp cần thiết, Hiệp hội công bố việc thu hồi trong hệ thống nội bộ hoặc trên các kênh thông tin chính thức nhằm bảo đảm tính minh bạch và uy tín của Hiệp hội.

Điều 98. Hình thức kỷ luật

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, áp dụng một hoặc nhiều hình thức sau:

- Nhắc nhở, phê bình
- Khiển trách
- Cảnh cáo
- Tạm đình chỉ nhiệm vụ hoặc quyền hội viên
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ
- Khai trừ khỏi Hiệp hội

Điều 99. Thẩm quyền xử lý

1. Ban Thường vụ có thẩm quyền:
 - Quyết định các hình thức xử lý vi phạm ở mức độ thông thường, bao gồm: nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ nhiệm vụ hoặc quyền hội viên;
 - Quyết định các biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu bồi hoàn (nếu có);
 - Xem xét, quyết định thu hồi khen thưởng theo quy định.
2. Ban Chấp hành có thẩm quyền:
 - Quyết định việc giải thể tổ chức trực thuộc;
 - Xem xét các vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến uy tín, tài chính hoặc định hướng hoạt động của Hiệp hội;
 - Quyết định cuối cùng đối với các trường hợp có khiếu nại, kiến nghị vượt thẩm quyền của Ban Thường vụ.
3. Ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh, kết luận và theo dõi thi hành các quyết định xử lý vi phạm theo quy định tại Chương IV Quy chế này.
4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện các yêu cầu phục vụ quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

Điều 100. Quy trình xử lý vi phạm

1. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo trình tự sau:

a) Tiếp nhận thông tin

Thông tin vi phạm được tiếp nhận từ phản ánh, kiến nghị, báo cáo nội bộ hoặc phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát.

b) Xác minh, kiểm tra

Ban Kiểm tra hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nội dung vụ việc.

c) Yêu cầu giải trình

Tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp; trường hợp cần thiết được mời làm việc để làm rõ nội dung.

d) Kết luận và kiến nghị xử lý

Ban Kiểm tra lập báo cáo kết luận, đề xuất hình thức xử lý và biện pháp khắc phục.

đ) Xem xét, quyết định theo thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền (Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành) xem xét, thảo luận và ban hành quyết định xử lý.

e) Thông báo và tổ chức thực hiện

Quyết định xử lý được thông báo đến các bên liên quan và được tổ chức thực hiện theo quy định.

g) Lưu trữ hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ vụ việc được lưu trữ theo quy định nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và tra cứu.

2. Trong quá trình xử lý vi phạm, phải bảo đảm:

a) Khách quan, công bằng, đúng quy định;

b) Bảo mật thông tin theo mức độ cần thiết;

c) Tôn trọng quyền giải trình và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 101. Khiếu nại và xem xét lại

1. Tổ chức, cá nhân bị xử lý có quyền:

- Khiếu nại, kiến nghị xem xét lại quyết định xử lý trong thời hạn theo quy định của Hiệp hội;
- Cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung vụ việc.

2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo trình tự:

- Ban Thường vụ xem xét, giải quyết đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của mình;

- Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết hoặc đối với các quyết định nghiêm trọng, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Ban Chấp hành xem xét.
- 3. Ban Chấp hành là cấp xem xét, quyết định cuối cùng trong nội bộ Hiệp hội.
- 4. Trong thời gian xem xét lại, quyết định xử lý vẫn có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ.

Điều 102. Tổ chức thực hiện

1. Các quy định về khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm tại Chương này được áp dụng thống nhất trong toàn Hiệp hội, bao gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, các đơn vị trực thuộc và toàn thể hội viên.
2. Các quy chế, quy định nội bộ khác của Hiệp hội có liên quan có trách nhiệm:
 - Dẫn chiếu và thực hiện thống nhất theo các nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình quy định tại Chương này;
 - Không ban hành quy định trái hoặc chồng chéo với nội dung của Chương này.
3. Văn phòng Hiệp hội có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện;
 - Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban Thường vụ để xem xét, trình Ban Chấp hành quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

CHƯƠNG XII. KHIẾU NẠI – TRANH CHẤP

Điều 103. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Áp dụng đối với: Hội viên, các đơn vị trực thuộc, cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.
2. Điều chỉnh các nội dung: Kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp nội bộ.

Điều 104. Nguyên tắc giải quyết

1. Khách quan, công bằng, minh bạch.
2. Ưu tiên thương lượng, hòa giải.
3. Đúng thẩm quyền, đúng trình tự.

4. Bảo mật thông tin người khiếu nại, tố cáo.

Điều 105. Tiếp nhận và phân loại

1. Văn phòng là đầu mối tiếp nhận bằng văn bản trực tiếp, email, hệ thống điện tử.
2. Những kiến nghị, phản ánh sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Ban chuyên môn; Các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Ban Kiểm tra.

Điều 106. Quy trình giải quyết khiếu nại

1. Xác nhận tiếp nhận trong thời hạn quy định.
2. Xác minh: Thu thập chứng cứ;
3. Làm việc với các bên liên quan.
4. Ra quyết định giải quyết: Chủ tịch hoặc cấp có thẩm quyền ban hành.
5. Trường hợp không đồng ý: Có quyền khiếu nại lần hai lên Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành.

Điều 107. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Giai đoạn hòa giải: Do Ban Kiểm tra chủ trì.
2. Giai đoạn phân xử: Dựa trên kết quả xác minh và ý kiến chuyên môn.
3. Quyết định: Có giá trị bắt buộc trong nội bộ Hiệp hội.

Điều 108. Giải quyết tố cáo

1. Tiếp nhận tố cáo hợp lệ có bằng chứng.
2. Tổ chức xác minh độc lập.
3. Kết luận: xác định hành vi vi phạm, đề xuất xử lý.
4. Bảo vệ người tố cáo: giữ bí mật thông tin, không để xảy ra trả thù, trù dập.

Điều 109. Hiệu lực và thi hành quyết định

1. Quyết định giải quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
2. Các bên liên quan có trách nhiệm chấp hành.
3. Trường hợp không chấp hành: bị xử lý kỷ luật theo quy định; có thể chuyển cơ quan Nhà nước nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

CHƯƠNG XIII.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ QUẢN TRỊ LIÊM CHÍNH

Điều 110. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Chương này quy định các nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực ứng xử và cơ chế quản trị liêm chính trong toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, bao gồm cả môi trường nội bộ và quan hệ với các bên liên quan.
2. Đối tượng áp dụng:
 - Cán bộ lãnh đạo các cấp;
 - Hội viên (tổ chức và cá nhân);
 - Nhân sự Văn phòng, chuyên gia, cộng tác viên;
 - Các bên tham gia chương trình, dự án dưới danh nghĩa Hiệp hội.

Điều 111. Mục tiêu và Nguyên tắc quản trị đạo đức

1. Thiết lập hệ thống chuẩn mực đạo đức phù hợp với thông lệ quốc tế về ESG (Environmental – Social – Governance).
2. Tăng cường năng lực quản trị rủi ro phi tài chính, đặc biệt là rủi ro đạo đức, uy tín và xung đột lợi ích.
3. Xây dựng văn hóa tổ chức dựa trên các nguyên tắc: IATSC
 - Integrity (Liêm chính): Trung thực, minh bạch trong mọi hành vi;
 - Accountability (Trách nhiệm giải trình): Rõ trách nhiệm cá nhân và tổ chức;
 - Transparency (Minh bạch): Công khai thông tin theo quy định;
 - Sustainability (Bền vững): Hướng tới Net Zero và giá trị dài hạn;
 - Compliance (Tuân thủ): Chấp hành pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 112. Chuẩn mực quản trị đối với Cán bộ lãnh đạo

1. Vai trò nêu gương (Tone at the Top)

- Lãnh đạo thiết lập chuẩn mực đạo đức và văn hóa tổ chức;
- Chịu trách nhiệm cao nhất về tính liêm chính của hệ thống.

2. Quản trị minh bạch và trách nhiệm giải trình

- Mọi quyết định quản lý phải có căn cứ, hồ sơ và khả năng kiểm tra;
- Đảm bảo truy vết (traceability) trong quá trình ra quyết định.

3. Quản trị xung đột lợi ích

- Bắt buộc kê khai lợi ích liên quan;
- Áp dụng cơ chế “recusal” (tự rút khỏi quyết định khi có xung đột).

4. Chính sách quà tặng và chống hối lộ

- Không chấp nhận bất kỳ hình thức thụ hưởng lợi ích trái quy định pháp luật;
- Tuân thủ nguyên tắc “zero tolerance” đối với tham nhũng.

5. Quản trị truyền thông và phát ngôn

- Áp dụng nguyên tắc “single voice” (một tiếng nói thống nhất);
- Mọi phát ngôn phải được ủy quyền và kiểm soát nội dung.

6. Bảo mật thông tin chiến lược

- Thông tin nội bộ được phân loại và kiểm soát truy cập;
- Nghĩa vụ bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi thôi chức.

Điều 113. Nội quy các cuộc họp

1. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản là người điều hành toàn bộ cuộc họp của Ban Chấp hành.
2. Người chủ trì cuộc họp có quyền quy định thời lượng phát biểu cho từng thành viên và từng nội dung nghị sự đảm bảo hiệu quả cao nhất cho phiên họp;
3. Nhắc nhở hoặc yêu cầu dừng phát biểu đối với thành viên phát biểu quá thời gian, lặp lại nội dung đã trình bày hoặc trình bày nội dung không có trong nghị sự của cuộc họp; tạm dừng cuộc họp khi cần thiết; và kết thúc thảo luận để đưa ra biểu quyết khi nhận thấy các ý kiến đã được trình bày đầy đủ.
4. Thành viên tham dự có trách nhiệm đăng ký phát biểu trước khi phát biểu, không ngắt lời hoặc phát biểu khi chưa được người điều hành cuộc họp cho phép;
5. Thành viên phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung đang thảo luận; giữ thái độ tôn trọng, không sử dụng ngôn ngữ mang tính cá nhân, xúc phạm hoặc quy chụp.
6. Thành viên có vi phạm nghiêm trọng nội quy này sau khi đã được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục có thể bị người điều hành cuộc họp yêu cầu dừng phát biểu cho đến khi được cho phép tiếp tục. Trường hợp thành viên tiếp tục vi phạm nghiêm trọng sau khi đã bị nhắc nhở và yêu cầu dừng phát biểu, người điều hành cuộc họp có quyền yêu cầu thành viên đó rời khỏi cuộc họp. Việc rời khỏi cuộc họp không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của cuộc họp và các quyết định được thông qua sau đó.

7. Trường hợp phát sinh bất đồng sâu sắc về một nội dung, người điều hành cuộc họp có quyền tạm gác nội dung đó để xử lý vào cuối cuộc họp hoặc cuộc họp tiếp theo; trường hợp không thể giải quyết qua thảo luận thì đưa ra biểu quyết và kết quả biểu quyết có giá trị thi hành ngay.
8. Thành viên có quyền bảo lưu ý kiến bằng cách yêu cầu ghi nhận vào biên bản; việc bảo lưu không ảnh hưởng đến hiệu lực của quyết định đã được thông qua.
9. Hành vi cố tình cản trở tiến trình họp hoặc không tuân thủ điều hành của người điều hành cuộc họp sau khi đã được nhắc nhở được xem là vi phạm nghiêm trọng Quy chế và có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Chương XI.

Điều 114. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Hội viên

1. Tuân thủ và trách nhiệm cá nhân

- Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế Hiệp hội;
- Chịu trách nhiệm độc lập về hoạt động kinh doanh của mình.

2. Liêm chính trong hoạt động chuyên môn

- Không gian lận, không cung cấp thông tin sai lệch;
- Không sử dụng danh nghĩa Hiệp hội để trục lợi.

3. Cạnh tranh lành mạnh và hợp tác bền vững

- Tôn trọng nguyên tắc thị trường;
- Khuyến khích hợp tác đa bên, chia sẻ giá trị.

4. Bảo vệ tài sản trí tuệ và dữ liệu

- Tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết bảo mật (NDA);
- Không khai thác, sao chép hoặc chuyển giao trái phép.

5. Chuẩn mực chuyển giao và rời hệ thống

- Bảo đảm tính liên tục của dữ liệu và hoạt động;
- Không làm gián đoạn hoặc gây rủi ro hệ thống.

Điều 115. Văn hóa tổ chức và hành vi nội bộ

1. Văn hóa hợp tác

- Thúc đẩy tinh thần đồng hành, chia sẻ tri thức;
- Tối ưu hóa giá trị hệ sinh thái thay vì lợi ích cục bộ.

2. Giao tiếp chuyên nghiệp

- Tôn trọng, minh bạch và có trách nhiệm;
- Không sử dụng ngôn ngữ gây chia rẽ hoặc tổn hại uy tín.

3. Cơ chế phản hồi

- Phản hồi dựa trên dữ liệu và mục tiêu chung;
- Khuyến khích văn hóa học hỏi và cải tiến liên tục.

4. Kỷ luật tổ chức

- Tuân thủ quyết định tập thể;
- Bảo đảm tính nhất quán trong hành động và phát ngôn.

5. Hiệp hội khuyến khích văn hóa

- a) Phản biện xây dựng;
- b) Tôn trọng khác biệt;
- c) Hợp tác cùng phát triển;
- d) Không quy chụp cá nhân;
- đ) Không công kích danh dự;
- e) Không gây áp lực nhóm hoặc bè phái;
- g) Giữ gìn uy tín chung của Hiệp hội.

Điều 116. Chuẩn mực môi trường làm việc số

1. Quản trị thông tin số

- Sử dụng hệ thống thông tin chính thức;
- Bảo đảm an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

2. Đạo đức số

- Không phát tán thông tin sai lệch hoặc chưa kiểm chứng;
- Không sử dụng dữ liệu nội bộ của Hiệp hội ngoài phạm vi được phép tiếp cận theo tư cách hội viên hoặc chức vụ đảm nhiệm, đặc biệt không khai thác, chia sẻ hoặc chuyển giao dữ liệu nội bộ theo cách gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp của hội viên khác hoặc làm tổn hại đến hình ảnh, uy tín và sự phát triển chung của Hiệp hội.

3. Chuẩn mực làm việc trực tuyến

- Tuân thủ quy tắc họp số;

- Đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Điều 117. Chuẩn mực ứng xử với đối tác và bên liên quan

1. Nguyên tắc hợp tác bền vững

- Bình đẳng, minh bạch, cùng có lợi;
- Tôn trọng chuẩn mực quốc tế và ESG.

2. Đại diện và thẩm quyền

- Chỉ cá nhân được ủy quyền mới được cam kết;
- Không vượt thẩm quyền hoặc tạo ràng buộc trái quy định.

3. Liêm chính trong giao dịch

- Không hối lộ, không nhận hoa hồng trái phép;
- Đảm bảo tính trung thực trong thông tin và dữ liệu.

4. Quan hệ với cơ quan quản lý và truyền thông

- Tuân thủ nghĩa vụ báo cáo;
- Bảo đảm thông tin chính xác, nhất quán.

Điều 118. Cơ chế kiểm soát, giám sát và tuân thủ

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ

- Thiết lập cơ chế giám sát độc lập;
- Áp dụng nguyên tắc “three lines of defense”.

2. Kênh tiếp nhận tố cáo

- Bảo vệ người cung cấp thông tin;
- Xử lý minh bạch, khách quan.

3. Đánh giá định kỳ

- Tích hợp vào hệ thống đánh giá hiệu quả tổ chức;
- Là cơ sở xếp hạng hội viên và bổ nhiệm lãnh đạo.

Điều 119. Xử lý vi phạm và trách nhiệm pháp lý

1. Nguyên tắc xử lý

- Công bằng, minh bạch, đúng quy định;
- Tương xứng với mức độ vi phạm.

2. Hình thức xử lý

- Khiển trách, cảnh cáo;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm;
- Khai trừ khỏi Hiệp hội.

3. Trách nhiệm pháp lý

- Các hành vi vi phạm pháp luật được chuyển cơ quan có thẩm quyền;
- Hiệp hội không chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi vi phạm cá nhân.

Điều 120. Tổ chức thực hiện và cải tiến hệ thống

1. Tất cả thành viên phải ký cam kết tuân thủ quy chế đạo đức.
2. Văn phòng Hiệp hội:
 - Triển khai đào tạo, truyền thông nội bộ;
 - Cập nhật tiêu chuẩn đạo đức theo thông lệ quốc tế.
3. Ban Thường vụ và Ban Chấp hành:
 - Định kỳ rà soát, cập nhật quy chế;
 - Bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập.

CHƯƠNG XIV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 121. Giá trị pháp lý và hiệu lực

1. Quy chế là căn cứ pháp lý nội bộ thống nhất để tổ chức, quản lý và triển khai toàn bộ hoạt động của Hiệp hội.
2. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực.

Điều 122. Trách nhiệm tổ chức triển khai

1. Ban Chấp hành

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện Quy chế;
- Quyết định các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình triển khai.

2. Ban Thường vụ

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và giám sát việc tuân thủ Quy chế;
- Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết khi cần thiết;
- Xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

3. Chủ tịch Hiệp hội

- Chịu trách nhiệm điều hành việc thực hiện Quy chế trong toàn hệ thống;
- Quyết định các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền;
- Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân liên quan.

4. Văn phòng Hiệp hội

- Là đầu mối tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quy chế;
- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện;
- Định kỳ báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

5. Các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc

- Tổ chức triển khai Quy chế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ;
- Xây dựng quy trình nội bộ phù hợp với Quy chế;
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

6. Hội viên và các cá nhân liên quan

- Có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế;
- Chủ động phối hợp và phản hồi trong quá trình thực hiện.

Điều 123. Giám sát, kiểm tra và đánh giá thực hiện

1. Ban Kiểm tra

- Thực hiện giám sát độc lập việc tuân thủ Quy chế;
- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết;
- Kiến nghị xử lý các vi phạm.

2. Cơ chế giám sát nội bộ

- Áp dụng nguyên tắc minh bạch, truy vết và trách nhiệm giải trình;
- Kết hợp giữa kiểm tra hành chính và kiểm soát rủi ro.

3. Đánh giá định kỳ

- Việc thực hiện Quy chế là căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị và cá nhân;
- Là tiêu chí xét thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật.

Điều 124. Xử lý vi phạm và giải quyết vướng mắc

1. Các đơn vị, cá nhân phản ánh về Văn phòng Hiệp hội;
2. Văn phòng tổng hợp, trình Ban Thường vụ xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Ban Chấp hành khi cần thiết.

Điều 125. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Quy chế này được rà soát, đánh giá định kỳ hoặc khi có yêu cầu thực tiễn.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Ban Chấp hành quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra hoặc các đơn vị, hội viên có liên quan.
3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật; thống nhất với Điều lệ Hiệp hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Điều 126. Điều khoản chuyển tiếp và áp dụng

1. Đối với các chương trình, dự án, hoạt động đang triển khai trước thời điểm Quy chế này có hiệu lực:
 - Tiếp tục thực hiện theo các cam kết đã ký;
 - Trường hợp cần thiết, điều chỉnh để phù hợp với Quy chế này.
2. Các quy trình, quy định nội bộ của các đơn vị phải được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với Quy chế trong thời hạn quy định.
3. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Quy chế này và các văn bản nội bộ khác, áp dụng theo Quy chế này, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Điều 127. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/06/2026.

0 PHỤ LỤC BIỂU MẪU BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHẾ

(Áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống VGA)

PHỤ LỤC 01: MẪU TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Kính gửi: Ban Chấp hành / Ban Kiểm tra Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam

1. THÔNG TIN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN KIẾN NGHỊ

- **Tên tổ chức / Họ và tên cá nhân:**
- **Mã số Hội viên (nếu có):**
- **Tên người đại diện pháp luật của tổ chức:**
- **Số điện thoại:**
Email:

2. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ / PHẢN ÁNH

(Vui lòng đánh dấu [✓] vào ô tương ứng với nội dung cần phản ánh)

- **[] Kiến nghị / Đóng góp ý kiến:** Đề xuất giải pháp, sáng kiến phát triển Hiệp hội hoặc sửa đổi quy chế nội bộ.
- **[] Phản ánh vướng mắc:** Phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động hoặc tương tác giữa các hội viên.
- **[] Phản ánh hành vi vi phạm:** Phản ánh các hành vi đi ngược lại tôn chỉ, mục đích hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, lợi ích của Hiệp hội.

Chi tiết nội dung sự việc:

.....

.....

.....

.....

.....

Yêu cầu / Đề xuất hướng xử lý với Hiệp hội:

.....

.....

.....

.....

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):

(Ví dụ: Văn bản phản hồi, hình ảnh, thông báo, ảnh chụp bằng chứng...)

1.
2.

3. CAM KẾT

Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu, chứng cứ cung cấp trên đây là hoàn toàn khách quan, đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Hiệp hội cũng như các quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 02: MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ BIỆN PHÁP CHẾ TÀI HỘI VIÊN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng biện pháp chế tài xử lý hội viên

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Ban Kiểm tra sốngày/...../20....;
- Xét hành vi đóng góp/vi phạm và tầm ảnh hưởng tới uy tín của Hiệp hội;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Áp dụng biện pháp xử lý đối với Hội viên sau:

- Tên Tổ chức / Cá nhân hội viên:

.....

- Mã số hội viên:

.....

Điều 2: Hình thức áp dụng chế tài xử lý (Đánh dấu vào ô lựa chọn):

[] Khiển trách / Nhắc nhở bằng văn bản nội bộ.

- [] Đình chỉ tạm thời quyền hội viên trong thời gian: tháng.
[] Khai trừ (Xóa tên) khỏi danh sách Hội viên chính thức của Hiệp hội.

Điều 3: Lý do áp dụng biện pháp xử lý:

.....
.....
.....

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm tra, các bộ phận ban ngành liên quan và Hội viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm tra;
- Lưu văn phòng Hiệp hội.

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

.....

PHỤ LỤC 03. CAM KẾT ĐẠO ĐỨC & BẢO MẬT (NDA)

BẢN CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ ĐẠO ĐỨC ỨNG XỬ

THÔNG TIN BÊN CAM KẾT

Tên Tổ chức / Cá nhân Hội viên:

.....

Mã số Hội viên:

.....

Người đại diện pháp luật / Người được ủy quyền ký kết:

.....

Chức vụ:

.....

Để đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh, giải pháp công nghệ của các thành viên cũng như xây dựng môi trường hoạt động văn minh lành mạnh, xây dựng văn hóa Hiệp hội, chúng tôi/tôi cam kết không:

1. Tiết lộ, chuyển giao, sao chép hoặc cung cấp thông tin bảo mật của Hiệp hội, thông tin hội viên, dữ liệu dự án hoặc các thông tin nội bộ khác cho bên thứ ba khi chưa được phép, kể cả sau khi thôi nhiệm vụ tại Hiệp hội;
2. Đăng tải, phát tán, phát ngôn thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin nội bộ của Hiệp hội ra bên ngoài khi chưa được phép; phát ngôn nhân danh Hiệp hội khi không được ủy quyền;
3. Sao chụp, lưu trữ cá nhân hoặc trích xuất tài liệu bảo mật của Hiệp hội bằng bất kỳ phương tiện nào khi chưa được phép;
4. Sử dụng thông tin có được trong quá trình tham gia Hiệp hội để cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với Hiệp hội hoặc với hội viên khác;
5. Sử dụng tài sản, nguồn lực, thương hiệu, con dấu, logo hoặc thông tin của Hiệp hội vào mục đích cá nhân hoặc ngoài phạm vi được phân công, ủy quyền;
6. Ký kết văn bản, cam kết hoặc thỏa thuận nhân danh Hiệp hội khi chưa được ủy quyền hợp lệ, gây phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc tài chính cho Hiệp hội;
7. Lợi dụng danh nghĩa, uy tín hoặc mối quan hệ của Hiệp hội để tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của cá nhân hoặc tổ chức liên quan một cách không trung thực, gây tổn hại đến hội viên khác hoặc uy tín của Hiệp hội;
8. Lợi dụng, lạm dụng vị trí, quyền hạn hoặc thông tin có được trong quá trình tham gia hoạt động tại Hiệp hội để trục lợi cá nhân hoặc tạo lợi thế bất công cho tổ chức, cá nhân có quan hệ lợi ích bằng phương thức hay thủ đoạn vi phạm pháp luật;
9. Vi phạm quy định về xung đột lợi ích: không kê khai khi có xung đột lợi ích; tham gia thẩm định, biểu quyết đối với dự án, chương trình mà bản thân hoặc người thân có lợi ích liên quan;
10. Có hành vi tham nhũng, trục lợi, lãng phí hoặc những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Hiệp hội hoặc trong các giao dịch liên quan đến Hiệp hội;
11. Cản trở, không tuân thủ hoặc cố ý gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý vi phạm của Hiệp hội;
12. Vi phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội;
13. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của Điều lệ, Quy chế Quản trị và các quy định nội bộ của Hiệp hội.

Thời hạn bảo mật thông tin: Cam kết này có hiệu lực xuyên suốt quá trình tham gia hoạt động tại Hiệp hội và tiếp tục duy trì hiệu lực vô điều kiện trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày chấm dứt tư cách Hội viên vì bất kỳ lý do gì.

Biện pháp xử lý vi phạm:

Trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản cam kết này, chúng tôi/tôi hoàn toàn tự nguyện chịu các hình thức chế tài từ Hiệp hội và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trước pháp luật.

ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG HIỆP HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....